

Sadržaj

1. POVIJEST	1
2. STATUSNO PRAVO	4
3. OBITELJSKO PRAVO	8
4. STVARNO PRAVO	11
5. OBVEZNO	21
5. NASLJEDNO	29
6. PROCESNO	33

1. POVIJEST

3 osnovna stupa RPP: neograničeno privatno vlasništvo, ugovorna sloboda s razrađenim obveznim pravom, sloboda oporučnog raspolaganja

diobe na: **Ius civile**, **isu gentium**(peregrinski pretor), **ius naturale**, **ius scriptum**(magistratski edikti, senatski zakljuci, odgovori i misljenja pravnika, carske konstitucije, **ius non scriptum**(obicaji), **ius publicum**,

Razdoblja: civilno- doba kraljevstva i republike, 12 ploca 754-201,

pretorsko, 201-27, , edictum perpetum(opci edikti)

klasično(principat 27-235, senatus consulta , carske konstitucije

postklasično(dominat) 235-565, carske konstitucije

Zakonik 12 ploča- početak republike 450 pr.kr. ▪ 1,2,3 – civilni postupak; pozivanje pred sud, raspravljanje pred sudom, ovrha ▪ 4,5,6 – obiteljsko pravo, tutorstvo i nasljedno pravo, vlasništvo i pravni poslovi ▪ 7,8,9 – susjedovni i međašni odnošaji, delikti (privatni) , **ius publicum** (javni delikti i kazneni postupak) ▪ 10,11,12 – **ius sacrum** i redarstveni propisi, nadopune

Vrste carskih konstitucija ▪ Edicta – općeobvezne naredbe za građane i magistrate, postaju pravi zakoni, car više ne drži govor nego ih objavljuje u senatu ▪ Decreta – rješidbe donesene u sudskim sporovima pred carskim sudom, stapaju se s restriktima ▪ Rescripta – odgovori što ih je car davao na pojedinačna pitanja i molbe koje su mu bile upućene, a naročito pravne upute strankama koje su vodile spor pred nekim sudom nižeg ranga, vrlo brojni za vrijeme bizantskih careva ▪ Mandata – upute carskim činovnicima i namjesnicima u pogledu vršenja njihove službe, nestaju u potpunosti

▪ GLOSATORI-11 do 13 st, Bologna Irnerius je osnovac, metoda rane skolastike

- POSTGLOSATORI-13 do 16 st, ostatak Italije, skolastička metoda, Bartolus de Sassoferato
- ELEGANTNA PRAVNA ŠKOLA- historijsko-kritični studij, francuska 16 st, Cajacius
- ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA- Hugo Grotius, 17 st nizozemac, prirodno i nepromjenivo pravo, Voltaire.. enciklopedisti općenito, građanski zakonici, Napoleon
- HISTORIJSKA ŠKOLA PRAVA- Gustav Hugo, njemačka 19 st, nacionalna povijest i narodni duh, romansiti, sistematsko-dogmatski pravac

Glosatori i Postglosatori

Glosatori- kraj 11 st i 12 proučavaju Justinijanove kodifikacije

-nastali su u Bologni te im je osnivač bio Irnerius

Proučavali su just. kod. Egzegetskom metodom sa glosama tj bilješkama uz tekst Glosa interlinearis (kada bi proučavali dio teksta ili pojedinu riječ te su ih stavljali između redaka) glosa marginalis (kada bi tumačili određeni ulomak te su ih stavljali pored teksta) Glavni nedostatak im je što su slijepo vjerovali u autoritet just. kod.

Poznatiji Irneriovi učenici su bili Jacobus Hugo Martinus i Bulgarus te kao posljednji je bio Accursus koji je ujedinio sve glose svojih predaka u komentar Justinijanovih zbornika tzv glosa ordinaria

Postglosatori- 13-16 st oni su naslijedili glosatore no oni su također samo komentirali pojedine glose glosatora Vaznost im je ta što su uz rimsko pravo spojili razmatranje o statutarnom pravu sjevernoitalijskih gradova te su stvorili preduvjete za recepciju rimskog prava

Glavni predstavnici su bili Pistoia, Sassoferato i Ubaldis a najznacajnij među njima je bio Ubaldis postavivši temelje za razvoj međunarodnog privatnog prava

Gaj i njegove Institucije, najznacajniji pisac klasičnog razdoblja, Institucije u 4 knjige, sačuvane u gotovo nepromijenjenom obliku, napisane oko 161. Pravo je sistematski podijeljeno na osobno, imovinsko i procesualno; podjela je i na res Mancipi i res nec Mancipi. Gaius - njegovo najvažnije djelo su Institucije u 4 knjige (Institutionum commentarii quattuor) o to je jedino klasično djelo koje je u cjelini sačuvano u gotovo nepromijenjenom obliku i služi kao gotovo jedini izvor za poznavanje rimskog procesa (legisakcionog i formularnog). o Institucije su napisane oko 161. g. i namijenjene su pravnoj poduci o sve pravo sistematski je podijeljeno na osobno, imovinsko i procesualno; podjela je i na res Mancipi i res nec Mancipi o rukopis Institucija pronašao je Niebuhr 1816. u knjižnici u Veroni, a dopune su pronađene u Kairu 1933. o osim Institucija, važna Gajeva djela su i Res cottidianae ili Aurea, no sumnja se u njihovo podrijetlo o na trodjelni Gajev sistem izrađene su kasnije i Justinijanove Institucije (osobno, imovinsko, procesno pravo - personae, res, actiones)

reforme su u postklasično doba proveli carevi Teodozije II i Valentinijan III → 426.g. donose zakon o citiranju, LEX CITATIONIS → sada se smiju citirati samo djela 5 klasičnih pravnika: Papinijana, Paula, Ulpijana, Modestina i Gaja

Prije Justinijana postojale su 3 zbirke carskih konstitucija:▪ službena zbirka – naziva se codex jer ima oblik današnjih knjiga, a ne knjiga sa savijenim papirusom (liber, volumen)▪ privatni Codex Gregorianus - sastavljen je 291.g., sadrži konstitucije od Hadrijana do Dioklecijana ▪ privatni Codex Hermogenianus - dodatak Codexu Gregorianus, sastavljen oko 295.g.

Justinijanova kodifikacija-> započeo je 528, stupa na snagu 529 Codex Iustinianus, zbirka carskih konstitucija izdatih prije Justinijana i prilagođenih novim potrebama. Digesta ili Pandectae, veliki zbornik pravnčkog prava podijeljen na 50 knjiga, najvažniji i najopsežniji dio Justinijanove kodifikacije. Najveći dio Digesta odnosi se na privatno pravo zbog čega su bila glavnim izvorom za recipirano (pandektno) pravo. Zajedno s Digestama stupile su na snagu Institutiones, priručnik rimskog prava sa zakonskom snagom. Napisane po uzoru na Gajeve Institucije sa sličnom podjelom materije na četiri knjige koje se dijele na titule i paragrafe. Ukratko je obrađeno statusno, obiteljsko, stvarno, obvezno i nasljedno pravo, kao i pitanja građanskog i kaznenog postupka. Nakon završetka rada na kodifikaciji Justinijan je izdao preko 150 novih konstitucija koje se nazivaju Novellae. Odnose se na sva područja pravnog života, a nekima od njih izvršene su važne reforme na području nasljednog i obiteljskog prava. Kodeks, Digesta, Institucije i Novele obuhvaćeni su zajedničkim nazivom CORPUS IURIS CIVILIS .

Ius respondendi posebna privilegija dodjeljivana uglednim pravnicima iz senatorskog, a kasnije i viteškog staleža da mogu na traženje stranaka ili pravosudnih magistrata davati odgovore o pravnim pitanjima, ti odgovori su se smatrali jednakima onim odgovorima koje je davao sam car

Justinijanova kodifikacija + Corpus iuris civilis Justinijan je već na početku vladavine odlučio kodificirati cjelokupno rimsko pravo: ius i leges. Kodifikatorni posao povjeren je komisiji koju su sačinjavali istaknuti pravници i profesori na čelu s Tribonianom. Rad na kodifikaciji započeo je 528. godine, da bi već 529. godine stupio na snagu Codex Iustinianus, zbirka carskih konstitucija izdatih prije Justinijana i prilagođenih novim potrebama (nije sačuvan). Digesta ili Pandectae, veliki zbornik pravnčkog prava podijeljen na 50 knjiga, najvažniji i najopsežniji dio Justinijanove kodifikacije. Najveći dio Digesta odnosi se na privatno pravo zbog čega su bila glavnim izvorom za recipirano (pandektno) pravo.

Zajedno s Digestama stupile su na snagu Institutiones, priručnik rimskog prava sa zakonskom snagom. Napisane po uzoru na Gajeve Institucije sa sličnom podjelom materije na četiri knjige koje se dijele na titule i paragrafe. Ukratko je obrađeno statusno, obiteljsko, stvarno, obvezno i nasljedno pravo, kao i pitanja građanskog i kaznenog postupka. Nakon završetka rada na kodifikaciji Justinijan je izdao preko 150 novih konstitucija koje se nazivaju Novellae. Odnose se na sva područja pravnog života, a nekima od njih izvršene su važne reforme na području nasljednog i obiteljskog prava. Kodeks, Digesta, Institucije i Novele obuhvaćeni su zajedničkim nazivom CORPUS IURIS CIVILIS

predorski edikti

krajem 1. stoljeća potpuno prestaje zakonodavna djelatnost narodnih skupština - neki od zadnjih

tako donesenih zakona su: → lex Iuliae iudiciariae – uveden formularni umjesto legisakcionog

postupka, donesen za Augusta (privatnopravni zakoni) → lex Iulia et Papia Poppea – zakon o

podizanju populacije i mirala, donesen za Augusta → lex Claudia et tutela mulierum – ukida

agnatsko tutorstvo nad ženama; donesen za Klaudija - stvaranje zakona po narodnim skupštinama

iščezava (posljednji donesen za vrijeme Nerve) - pretor također gubi na važnosti, pa donosi sve

manje novina – tijekom godina počinju se preuzimati samo edicta tralatitia - oko 130. g. nastaje

edictum perpetuum (trajni edikt), jedinstven i nepromjenjiv tekst pretorskog edikta. - redigirao ga je

Salvius Iulianus, a taj edikt prihvaćen je po senatu na prijedlog cara Hadrijana - u edictum perpetuum je obuhvatio edikt gradskog pretora i edikt kurulskih edila - edictum perpetuum nije izravno sačuvan; o njemu saznajemo iz citata i navoda kasnijih pravnik - ti pravници pišu opširne komentare pod nazivom *Libra ad edictum* (posebno Ulpianus i Paulus), a iz tih komentara su mnogi odlomci sačuvani u Justinijanovim *Digestima* - edictum perpetuum podijeljen je na titule s natpisima (*rubricae*), a njegovu najbolju rekonstrukciju izvršio je Oto Lenel; njegov se sistem navodi uglavnom praktičnim razlozima i povijesnim slučajnostima

Zakonik XII ploča Zakonik s početka republike (451/450 p.n.e) koji označava početak povijesti RPP... Osnovni izvor i temelj civilnog prava. Okolnosti nastanka: političke borbe patricija i plebejaca. Urežan na 12 mjedenih ploča, izložen na Forumu, vrlo raširen i poznat, tekst zbijen i arhaičan, učilo ga se napamet. Primitivna obilježja (kazna taliona) + napredne misli (privatna autonomija), najviše odredaba s područja privatnog prava, privatnih delikata i pravnih odnosa na nekretninama. Nikada nije ukinut, ostao na snazi sve do Justinijanove kodifikacije. Sadržaj po pločama: ▪ 1,2,3 – civilni postupak; pozivanje pred sud, raspravljanje pred sudom, ovrha ▪ 4,5,6 – obiteljsko pravo, tutorstvo i nasljedno pravo, vlasništvo i pravni poslovi ▪ 7,8,9 – susjedovni i međašni odnošaji, delikti (privatni) , *ius publicum* (javni delikti i kazneni postupak) ▪ 10,11,12 – *ius sacrum* i redarstveni propisi, nadopune

2. STATUSNO PRAVO

pravna sposobnost- sposobnost imati prava i dužnosti, djelata sposobnost- sposobnost vlastitim djelovanjem tjst očitovanjem volje proizvoditi pravne učinke, promjene u pravnim poslovima, dijeltana sposobnost djeli se na- poslovnu(sklapanje pravnih poslova) te na deliktanu(sposobnost odgovarati za svoje delikte, za pojedinčev položaj u pravnom poretu služi izraz status, a postoje: a) **status libertatis** – slobodan čovjek, za razliku od roba b) **status civitatis** – rimski građanin, za razliku od Latina i peregrina c) **status familiae** – položaj u obitelji, kao starješina (*pater familias*) ili podložni član

uvjeti postanka fizičke osobe su: 1) da se novo biće potpuno odvoji od **majčine utrobe** 2) da se rodi **živo** – dokaz je glas (*Prokulovci*) ili bilo koji znak života, npr. disanje, micanje (*Sabinovci*); to stajalište prihvaća i Justinijan 3) da bude rođeno nakon bar 6 mjeseci trudnoće - **perfektan** porod 4) da novorođenče ima **ljudski oblik**

zametak nije čovjek, nego dio majke – no zameetak se smatra već rođenim ukoliko se radi o njegovim probicima - pravilo „*nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur*“

capitis deminutio maxima – gubitak slobode ,

capitis deminutio media – gubitak rimskog građanstva ,

capitis deminutio minima – gubitak ili promjena položaja u obitelji,

zbog straha gospodara pred robovima, 10. g. donesen je *senatus consultum Silanianum* – njime je u slučaju umorstva gospodara predviđena smrtna kazna za sve robove koji su u tom trenutku bili pod istim krovom

Patria potestas = ukupnost prava i ovlaštenja koja je starješina rimske porodice (*pater familias*) imao nad osobama koje su mu bile podređene. ***ius vitae ac necis***, ***ius vendendi***(pravo prodaje), ***ius***

vindicandi. očevu pravo da traži izručenje svoje djece od trećih koji bi dijete zadržavali - u tu svrhu služi **vindicatio filii**, a po pretorskom pravu **interdictum de liberis exhibendis**,

rob postaje samo stvar - "Servi pro nullis habentur". a njegova spolna veza s ropkinjom ne čini brak (matrimonium), nego samo contubernium (faktično zajedničko življenje bez pravnih posljedica)

- rob može gospodaru samo stjecati, ne i obvezivati ga, no u pogledu obvezivanja gospodara postoje iznimke: - **prva iznimka**: o po civilnom pravu gospodar odgovara za obveze iz robovih delikata o on mora oštećenom platiti kaznu ili prepustiti tog roba oštećenom (noxae deditio, actio noxalis) o ta odgovornost je statuirana u interesu drugih oštećenih robovlasnika - **druga iznimka**: o uvedena pretorskim ediktom za česte slučajeve u trgovačkom prometu o tužbe (actiones adiecticiae qualitatis) kojima gospodar može biti tužen za obveze iz robovih pravnih poslova ako je: → roba postavio poslovođom neke radnje (actio institoria) → roba postavio kapetanom broda (actio exercitoria) → roba ovlastio da sklapa pravne poslove s trećima (actio quod iussu) - u ovim slučajevima odgovarao je gospodar za takve obveze neograničeno, ali u slučaju pekulija njegova je odgovornost ograničena

da bi rob pritom stekao kredit trećih, pretor uvodi gospodarevu odgovornost: **actio de peculio** – gospodar je za obveze roba prema trećima odgovoran samo do visine vrijednosti pekulija **actio de in rem verso** – preko i izvan pekulija gospodar odgovara samo ako se okoristio iz posla kojeg je sklopio rob, ali samo do visine svog obogaćenja, takve obveze su neutuzive- **OBLIGATIO NATURALIS**

slobodan čovjek može postati robom na 4 načina: 1) prema Zakoniku 12 ploča, dužnik u ovršnom postupku može biti prodan u inozemstvo (**ropstvo trans Tiberim**); magistrati su također prodavali u ropstvo one koji se ne odazovu procjeni i novačenju 2) ako se slobodan čovjek proda kao rob, da bi kad dokaže da je slobodan podijelio kupovninu s prijateljem koji ga je prodao – prodani ostaje rob, pretor mu uskraćuje parnicu o slobodi (vindicatio in libertatem) 3) Rimljanka koja živi u spolnoj zajednici (contubernium) s tuđim robom unatoč gospodarevoj zabrani (prema senatus consultum Claudianum iz 52. g.) 4) državnim robovima zbog kazne (servi poenae) postaju osuđenici na najteže kazne (rad u rudnicima, borba sa zvijerima, smaknuće), a njihova imovina pripada državi

staro civilno pravo poznaje 3 oblika manumisija, a u carsko doba razvija se i četvrti oblik: 1) **Manumissio vindicta** - oslobađanje roba u obliku fiktivne parnice o slobodi (vindicatio in libertatem) - neki građanin (adsertor libertatis) bi pred magistratom dodirnuo roba štapićem (vindicta) i utvrdio da je slobodan - gospodar bi šutio i ne bi se opirao toj tvrdnji (in iure cessio), a magistrat bi potvrdio robovu slobodu (addictio) 2) **Manumissio censu** - vrši se upisivanjem roba među slobodne građane u listinama cenza (uz pristanak gospodara) - ova manumisija nestaje ukidanjem cenza u početku carstva 3) **Manumissio testamento** - oslobađanje roba putem oporuke – gospodar zapovjednim riječima određuje roba slobodnim - časom pripada nasljedstva, rob postaje slobodan i nema patrona jer se smatra oslobođenikom pokojnika 4) **Manumissio testamento fideicommissaria** (carsko doba) - indirektno oslobađanje po oporuci – oporučitelj moli nasljednika ili zapisovnika (kome je namijenio roba) da roba oslobodi - tek kad bi ovaj izvršio akt manumisije, rob bi postao slobodan (manumissor mu je bio patron)

potkraj republike oslobađanja postaju manje svečana, nastaju pretorske manumisije: **manumissio inter amicos** – oslobađanje izjavom pred prijateljima . **manumissio perepistulam** – oslobađanje pismom, u carsko doba, broj manumisija se nastavlja povećavati, pa postoje: → **manumissio per mensam** – oslobađanje pozivanjem roba za gospodarev stol → **manumissio in ecclesia** – crkveni oblik

manumisije pred sakupljenom crkvenom općinom i svećenicima → brojni slučajevi gdje robovi postaju slobodni po zakonu i protiv volje gospodara

a) **lex Fufia Caninia** (2. g.) – ograničila se na oporučne manumisije; tko ima 3 roba smije osloboditi samo dvojicu, od 4 do 10 robova polovicu, od 11 do 30 najviše trećinu, od 31 do 100 četvrtinu, od 101 do 500 petinu (ne smije se osloboditi više od 100 robova) - prekomjerne manumisije su bile ništave b) **lex Aelia Sentia** (4. g.) – za punovažnu manumisiju gospodar mora imati bar 20, a rob bar 30 godina; inače se u pomanjkanju godina, manumissio vindicta može izvršiti samo ako se pred konzilijem dokaže opravdani razlog manumisije (npr. krvno srodstvo, namjera sklapanja braka s oslobođenikom) a) **lex Fufia Caninia** (2. g.) – ograničila se na oporučne manumisije; tko ima 3 roba smije osloboditi samo dvojicu, od 4 do 10 robova polovicu, od 11 do 30 najviše trećinu, od 31 do 100 četvrtinu, od 101 do 500 petinu (ne smije se osloboditi više od 100 robova) - prekomjerne manumisije su bile ništave b) **lex Aelia Sentia** (4. g.) – za punovažnu manumisiju gospodar mora imati bar 20, a rob bar 30 godina; inače se u pomanjkanju godina, manumissio vindicta može izvršiti samo ako se pred konzilijem dokaže opravdani razlog manumisije (npr. krvno srodstvo, namjera sklapanja braka s oslobođenikom)

osobe in mancipio (in causa mancipii)	osobe koje je njihov pater familias otuđio drugom starješini u obliku mancipacije - ona se vrši kako bi otac došao do novaca, kako bi se iznajmljivala radna snaga ili u svrhu noxae dedacije (pater familias predaje člana obitelji onome koga je taj član deliktom ošteti; ukoliko pater familias sam ne preuzme odgovornost za delikt) - mancipirana osoba zadržava rimsko građanstvo i slobodu, ali prema kupcu je servi loco (kupac je koristi kao i roba) - osoba in mancipio stječe sve za svog gospodara, no mancipium je za razliku od ropstva samo privremeno stanje . nakon 5 godina mogu tražiti oslobođenje; ako su u mancipiju zbog noxae dacije, mogu ga tražiti nakon što odrade štetu - nestaje za vrijeme Justinijana
addictus	dužnik starog prava kojeg je magistrat u osobnom ovršnom postupku (manus iniectio) dosudio vjerovniku - ima 60 dana da plati dug ili nađe jamca, a ako to ne učini, vjerovnik ga može ubiti ili prodati u ropstvo trans Tiberim - ograničen je u osobnom kretanju, ali zadržava status libertatis, građansko pravo, pravnu osobnost i imovinu - u sličnom je položaju i lopov zatečen na djelu (fur manifestus) – magistrat ga adicira okradenome
nexus	obveznik koji je pod vlašću vjerovnika temeljem pravnog posla zvanog nexum - dok ne plati dug, nalazi se u sličnom položaju kao addictus – pravno slobodan, a faktično u vjerovnikovoj vlasti - taj odnos je, kao i addictio, ublažen po lex Poetelia Papiria de nexis(326. ili 313.g.pr.n.e.)
redempti ad hostibus	osobe otkupljene iz ratnog zarobljeništva – pravno slobodne, ali slične robu jer se ne mogu služiti ekonomskom aktivnošću - otkupitelj ih može zadržati dok mu otkupnina ne bude isplaćena ili nadoknađena radom otkupljenoga - u carsko doba je takav položaj trajao najviše 5 godina
auctoratus	osoba koja se iznajmila poduzetniku gladijatorskih igara i obvezala se na sav rizik borbi - takvo zanimanje se smatra nečasnim, a te osobe su prema poduzetniku u poluropskom odnosu
Kolonat	Carsko doba, povoljniji položaj od robova zbog produktivnosti, nasljedna zavisnost zemljoradnika vezanih uz tuđu zemlju, uz dužnost podavanja u novcu ili naturi, prvo slobodan ali od 3 st postaje pravno zavisn od patrona, - 322. Konstantin je konstitucijom odredio da kolon ne smije napustiti zemlju; odbjegli kolon će se vezati u okove i vratiti na zemlju, ima status libertatis, skolpiti brak, postati vjernovnik i dužnik, ima oporuku i nasljedstvo kolonat je trajan, gospodar može osloboditi kolona ako mu ustupi zemlju koju obrađuje u vlasništvo, ili ako kolon 30

	godina vrši dužnost biskupa ili gradskog decuria
--	--

ius commercii – pravo sudjelovati i sklapati prometne poslove civilnog prava (npr. mancipaciju) - civilna poslovna sposobnost, **ius connubii** – pravo sklapanja rimskog civilnog braka **dominium ex iure Quiritum** – pravo stjecanja kviritskog vlasništva

LATINI - imaju povoljniji položaj od peregrina, a postoje 3 vrste Latina: **prisci (veteres)**-pripadnici latinskih općina u Laciumu, steknu rimsko građanstvo preseljenjem u rim, imaju ius commercii i connubi, **coloniarii**(samo mogu steci građanstvo ako obavljaju više funkcije, imaju ius commercii, **iuniani**(oslobođenici koji nisu oslobođeni civilnim formama manumisije, te oslobođenici koje je oslobodio gospodar koji nad njima ima samo pretorsko (bonitarno) vlasništvo – oni žive kao slobodni, umiru kao robovi - nakon smrti, njihova imovina se vraća patronu; imaju ograničenu sposobnost stjecanja putem oporuke ili legata (incapacitas)

ako rimski građanin umre u zarobljeništvu, smatra se da je umro kao slobodan te se s njegovim nasljedstvom postupalo kao kod slobodna čovjeka (po fictio legis Corneliae)

NEDORASLE OSOBE (IMPUBERES)	0-7	djeca do 7. godine života, potpuno su djelatno nesposobna - nazivaju se infantes jer ne mogu govoriti ni izgovarati pravne formule (qui fari non possunt) - poslove za nedorasle osobe obavlja tutor, a stjecati mogu po robovima
NEDORASLE OSOBE IZNAD DOBI INFANCIJE (IMPUBERES INFANTIA MAIORES)	7-14	osobe od 7 do 14 godina, imaju ograničenu djelatnu sposobnost – ne mogu sklapati brak ni praviti oporuku - samostalno mogu poduzimati samo poslove koji im donose korist (npr. prihvatiti darovanje ili oprost duga) - za poslove koji sadrže imovinsko umanjenje ili obvezivanje treba im sudjelovanje tutora (tutoris auctoritas) – takvi poslovi su primjerice plaćanje duga ili uzimanje zajma
DORASLE OSOBE (MINORES)	do 25	dorasli su prvo bili potpuno djelatno sposobni, no takvo rano nastupanje doraslosti pokazalo se neprimjerenim - zato je 191.pr.n.e. (lex Plaetoria) uvedena dobna granica od 25 godina (minores viginti quinque annis) → taj zakon predviđa kaznenu popularnu tužbu protiv onog tko doraslog mladića zloupotrebom njegovog neiskustva navodi na sklapanje za njega štetnog posla (popularna tužba – može ju podići svaki građanin, quivis ex populo) → takav posao ne bi bio poništen, nego bi optuženi bio kažnjen - pretorskim ediktom određeno je da takav oštećeni minor dobije povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum) - protiv tužbe na ispunjenje takvog štetnog posla edikt daje minoru ekscpciju legis Plaetoriae, zbog koje se tužitelja odbija, u postklasično doba, razvija se trajna cura minorum za sve osobe ispod 25 godina starosti
PUNODOBNE OSOBE (VENIA AETATIS)	od 25	položaj punodobne osobe imaju pojedinci s navršenom 25. godinom života - od cara Konstantina, carevom dozvolom ovaj položaj može se dobiti i ranije (muškarci s 20, žene s 18 navršenih godina) - ipak, prije 25. godine ne mogu se vršiti darovanja, otuđivati ni zalagati nekretnine

duševno bolesni (furiosi): za vrijeme pomućenja uma su bili potpuno djelatno nesposobni; ne mogu stjecati, ni biti odgovorni za delikte o već od doba Zakonika 12 ploča stajali su pod skrbništvom **CURA FURIOSI** ovakva djelatna nesposobnost počinje i prestaje s bolešću, ne mora se utvrđivati sudskom

odlukom o zato su poslovi koje furiosus poduzme za vrijeme „svjetlih časova“ (dilucida intervala) bili valjani

rasipniku (prodigus) je dopušteno sklapati samo one poslove koji mu donose obogaćenje – u klasično doba, njegova nesposobnost je slična djelatnoj sposobnosti nedorasloga koji je prešao godine infancije, može se zeniti i nastupiti nasljedstvo, no ne može raditi oporuke, stavljen mod skrbnika
CURA PRODIGUM

Pravna (juristička) osoba – društvena tvorevina (entitet) kojoj pravni poredak priznaje pravni subjektivitet (pravnu i djelatnu sposobnost) i to ograničen svrhom osnivanja, ima svojstvo pravnog subjekta iako nije fizička osoba... to su kolektivi s ciljem i svrhom te imovinom koja se veže uz taj kolektiv da bi služila interesima ljudi, ostvaruju se u obliku socijalnih organizama. Dije se na **korporacije** (universitas personarum) npr. Rimska država, gradske općine i Društva (za osnivanje društva potrebna su bar 3 člana ("tres faciunt collegium" - trojica čine društvo) i **zavode i zaklade** (universitas rerum) npr. crkvena imovina

3. OBITELJSKO PRAVO

Agnacija = srodstvo po očevoj strani, pravne posljedice koje proizlaze iz obiteljske pripadnostivežu se uz agnatsko, a ne krvno srodstvo, **Kognacija** = krvno srodstvo između određenog kruga osoba, nastaje i po muškoj i po ženskoj liniji, izvor određenih moralnih dužnosti, a stvara i bračne zapreke

Srodstvo može biti: linea recta (u uspravnoj lozi), linea transversa (u pobočnoj) stepen srodstva računa se po broju poroda između tih osoba do njihovog zajedničkog pretka [tot gradus quod generationes]

Brak = trajna zajednica života između muža i žene (matrimonium iustum), da bi bio pravno priznat moraju postojati 2 elementa: **faktična zajednica** života muškarca i žene + **affectio maritalis**, brak ne čini spolni odnos, nego suglasnost da se živi zajedno. **Matrimonium** = brak među osobama koje imaju **connubium** (pravnu sposobnost za sklapanje zakonitog rimskog braka, djeca – ingenui). brak **cum manu** - žena ulazi u agnatsku obitelj muža i potpada pod njegovu vlast, raskida agnatsku vezu s prijašnjom obitelji, nestaje u 3.st. **brak sine manu** - žena ostaje uz svoju raniju agnatsku pripadnost. Osim braka postoje **contubernium** (među robovima/ slobodni + rob) i **konkubinatus** (trajna veza slobodnih bez affectio maritalis, djeca vanbračna).

Žene su i nakon doraslosti doživotno stajale pod tutorstvom, **tutor muleris** nema pravo upravljanja ženinom imovinom već samo pravo davanja/uskraćivanja odobrenja za ženine poslove (**auctoritas interpositio**). udovica prije nove udaje mora održati vrijeme žalosti (10 mjeseci, od principata 1 godina), a u kršćansko doba taj rok je protegnut i na slučaj

Zaruke (SPONSALIA), u staro doba zaruke sklapaju zaručničin otac i zaručnik, oblike sponzalije se upotrebljuje, formalističko pitanje i odgovor. formalističkog pitanja i odgovora (zato se zaruke zovu sponsalia, zaručnik sponsus, zaručnica sponsa) → od predklasičnog prava – sklapaju se neformalno, iz njih ne izvire pravno utuživa obveza na sklapanje braka niti na naknadu štete, zaruke se mogu jednostrano razvrgnuti (pritom nije dozvoljeno ugovarati eventualnu kaznu za takav slučaj – načelo matrimonia debent esse libera - brak mora biti slobodan!) u postklasično pravo javlja se ARRHA

SPONSALICIA, vrsta kapare uzajamno, ko odustane gubi ili nadokrandi duplo, stranka koja bezrazložno odstupa od zaruka također gubi i darove

SKLAPANJE BRAKA CUM MANU žena- nema imovinskopravne sposobnosti – sve što bi ona stekla pripadalo bi mužu sva imovina koju je imala prije braka pripada mužu (adquisitio per universitatem) ili njegovom pater familiasu	CONFARREATIO	najstariji oblik sklapanja braka među patricijima koji je dovođio do uspostavljanja manusa uz određene sakralne obrede – sastoje se u žrtvi Jupiteru kod koje se koristi kruh od pira (panis farreus) - odvija se uz prisutnost 10 svjedoka, te dvojice najviših rimskih svećenika
	COEMPTIO	zaključenje rimskog braka u obliku mancipacije, tj. prividne prodaje žene u prisutnosti 5 svjedoka, vage i libripensa, spada u gesta per aes et libram - u klasično doba, coemptio se uglavnom koristi u druge svrhe (npr. promjena ženina tutora – coemptio fiducia causa)
	USUS	stjecanje manusa time što žena živi s mužem u praktičnom braku neprekidno kroz godinu dana (vrsta dosjeloosti) - prema Zakoniku 12 ploča, žena može izbjeći stjecanje manusa tako što bi svake godine 3 noći zaredom izbivala iz muževe kuće (usurpatio trinoctii) – iz ove ustanove je vidljivo da je brak bez manusa već tada bio poznat - neki pisci povezuju usus s otmicom žene gdje bi se jednogodišnjim rokom brak legalizirao, a Levy-Bruhl konstruirao je hipotezu o braku na probu – većinom se uzima da je usus način osnaživanja brakova ako su confarreatio/coemptio izostali - ova 3 oblika nisu prisutna u Justinijanovoj kodifikaciji
SKLAPANJE BRAKA SINE MANU Nacelo razlucenih dobara, dužna je sljediti muža koji odlučuje mjesto stanovanja, ako je žena alieni iuris sve što stekne pripada njenom patris F, ako je sui iuris sve što stekne pripada njoj praesumptio Muciana – ako porijeklo ženine imovine nije sigurno, smatra se da ju je dobila od muža, upravlja sama svojom imovinom, muž ne smije koristiti imovinu koja spada u miraz	- sklapa se bez posebnih pravnih formalnosti, no ističu se običaji i obredi: in domum deductio te consensus	svečano uvođenje žene u muževu kuću uz stanovite obrede; ovaj način spominje se kao akt zasnivanja braka, no otpada u postklasično doba. – postaje jedini bitan element sklapanja braka; popraćen je stanovitim obredima i sastavljanjem isprava, osobito o uređenju imovinskih odnosa (instrumentum dotale); te isprave su kod Justinijana propisane za brak viših staleža (illustres) i pretvaranje konkubinata u brak

Miraz je prvo pripadao za stalno mužu, ali pod kraj republike se ograničava uporaba, prigodom osnivanja miraza, od muža se traži obećanje u obliku **stipulacije** (cautio rei uxoriae) da će vratiti miraz, odnosno njegovu procijenjenu vrijednost, ako brak prestane razvodom (dos recepticia) - ako muž ne izvrši obvezu, može biti tužen akcijom ex stipulatu – to je bila tužba strogog prava (stricti iuris), po njoj je muž osuđen da miraz vrati odmah i u cijelosti, bez odbitaka za eventualne troškove ili druge protuzahthjeve - kasnije se miraz mora vraćati i ako nije izričito dogovoren povratak, čak i u slučaju prestanka braka smrću muža ili žene - u tom slučaju daje se actio rei uxoriae, kod Justinijana miraz se vraća UVIJEK

RAZVOD- u staro doba, brak sklopljen **confarreatione** se razvodi suprotnim aktom (**diffareatio**), a druge vrste manus-braka raskidaju se aktom poznatim kao **remancipatio** u Zakoniku 12 ploča spominju se formule kojima muž istjeruje ženu kod razvoda braka sine manu, u klasično doba, dovoljna je **izjava o razvodu (repudium)** i faktično prekidanje bračne zajednice. August uvodi nužnost **forme razvoda pred 7 svjedoka**, daljnje promjene uvodi Teodozije II • za razvod braka obvezna je **forma raspusnog pisma (libellus repudii)** isto od 7 svjedoka. .

Razvod braka

U Rimu je već od starijih vremena bio moguć razvod braka (divortium), u starije je doba bilo određeno da se brak sklopljen confarreatione razvodi podudarnim, suprotnim ritualnim aktom koji se zvao diffarreation.

U klasično doba bila je dovoljna izjava o razvodu (repudium)

U Cumanu pravo na brak ima samo muž dok kod sine manu braka imaju i žena i muž. Krscanski su carevi u 4. i 5. st. donosili određene propise o suzbijanju razvoda te kao značajno ograničenje propisani su opravdani razlozi za brak.

Razlozi su bili primjerice muž (ubojstvo) a žena (preljub)

Onaj koji bi razveo brak bez ikakvih valjanih opravdanja imao bi određene pravne posljedice. Car Teodozije uveo je obveznu formu za razvod braka libellus repudii (otpusno pismo tzv. Otpusnica) koja se temeljila na svetom pismu te ga je moralo potpisati 7 svjedoka. Prema Just. Pravu kako braćni drug koji je kriv za opravdan razlog tako i onaj koji razvodi brak bez razloga stizu ih određene imovinske sankcije. U Just. Pravu postoji još i sporazumni razvod te opravdani razlog bez krivnje druge stranke.

repudium ex iusta causa	Kazna za onog braćnog druga koji je kriv za opravdani razvod
repudium sine causa	Kazna za braćnog druga koji je bezrazložno razveo brak
divortium mutuo consensu	Sporazumni razvod
divortium bona gratia	Ako položi zavjet cistoce, ili ode u sveti red...

takva imovina koju stječe od trećih naziva se **bona adventicia** – vlasništvo nad njom pripada djeci, no otac ima pravo doživotne uprave i uživanja

AROGACIJA - posinjenje muške osobe koja je bila sui iuris

ADOPCIJA - pravni posao kojim je vršeno posinjenje osobe alieni iuris tako da je ona napuštala raniju porodicu i prelazila u drugu, pod očinsku vlast novog patris familias

EMANCIPACIJA – slučaj capitis deminucije minimae za sina, ima oblik prividne trokratne prodaje sina koji time definitivno izlazi iz očinske vlasti, raskida se agnatska veza i na njoj zasnovano civilno nasljedno pravo, za emancipaciju kćeri i unuka dovoljna je jednokratna prodaja

LEGITIMACIJA - pozakonjenje djece rođene izvan braka, posebno u konkubinatu (legitimatio per subsequens matrimonium (naknadna ženidba)/ legitimatio per oblationem curiae (kasno carsko doba, upućivanje sina za dekuriona)/ legitimatio per rescriptum principis)

EMANCIPACIJA:

Postupak - forma, treba raskinuti dosadašnju i osnovati novu patriam potestatem, za raskidanje dosadašnje vlasti koristi se trokratna prividna prodaja/mancipacija sina nekom trećem u mancipium, nakon prve i druge prodaje, taj bi treći sina oslobodio iz mancipiuma i sin bi se vraćao pod očinsku vlast, nakon treće prodaje primjenjuje se načelo „si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto“ - sada slijedi osnivanje nove patriae potestatis za adoptanta u obliku prividne parnice, in iure cessio, adoptant bi pred magistratom prividno tužio onog koji je sina nakon treće kupnje imao in mancipio, te bi za sebe vindicirao patriam potestatem, prividni protivnik bi šutnjom potvrdio zahtjev prividnog tužitelja, a magistrat bi dosudio (addictio) sina adoptantu uloga trećeg može otpasti –

ako otac sina 3 puta proda adoptantu, a taj ga nakon treće prodaje ne oslobađa, nego ga remancipira (predaje) natrag ocu o nakon treće mancipacije i remancipacije otac kod in iure cesije ima ulogu tuženoga jer je tada sina imao in mancipio, ali ne in patria potestate – ako se radilo o kćeri ili unucima, za razrješenje dosadašnje p.p. dovoljna je jednokratna prodaja na koju se odmah nadovezuje in iure cessio

Tutorstvo

tutela impuberum – tutorstvo nad nedoraslama i tutela mulierum – tutorstvo nad ženama

TUTELA LEGITIMA- po nasljednom redu, najstariji oblike vec u 12 ploca, TUTELA TESTAMENTARIA po oporuci, ima prednost pred nasljednim redom, TUTELA DATIVA- ako nema prva dva onda ovog postavlja vlast, postoje ispricni razlozi

tutor ima i auctoritas interpositio → to je vršenje tutorstva tako što bi tutor pupilovim djelanjima dao svoj pristanak

– najstarija odgovornost temelji se na deliktnoj bazi - tako već Zakonik 12 ploča protiv nepoštenog tutora predviđa deliktnu **accusatio suspecti tutoris** – popularna tužba s ciljem da se ukloni tutor koji je počinio prijevare i pronevjerjenja (može ju podići svatko osim pupila) - isti zakonik protiv nepoštenog tutora legitimus-a daje **deliktnu actio rationibus distrahendis** – njome pupil može tražiti dvostruku vrijednost (duplum) utajene imovine, a po svršenom tutorstvu i položenje računa - od Justinijana, te tužbe su protegnute na sve tutore, a actio rationibus distrahendis gubi penalni karakter - u kasnije republikansko doba, protiv tutora je uvedena **actio tutelae directa**: po njoj tutor ne odgovara deliktno samo za prijevaru, nego za uredno vođenje tutorstva po načelima vjere i poštenja ,ova tužba je iudicium bonae fidei, no tutor može tužiti pupila s **actio tutelae contraria** (na naknadu štete i troškova što ih je imao oko vođenja tutorstva)

4. STVARNO PRAVO

stvarno pravo erga omnes prema svima, obvezno je subjektivno između vjernovnika i dužnika inter partes, stvarna prava su apsolutna (prema svakom), a obvezna su relativna, objekt stvarnog prava je stvar, obveze činidba obveznika, stvarna prava prate stvar bez obzira u čije ruke dođe, stvarna prava sadrže negativni zahtjev da treći ne smetaju ovlaštenika, dok obvezna prava naređuju obvezniku da vrši neku činidbu (obvezni ovlaštenik inače ne može ostvariti svoje pravo)

RES CORPORALES – tjelesne stvari, one koje se mogu dotaknuti = objekti prava , **RES INCORPORALES** – netjelesne, one koje se ne mogu dotaknuti = pravo

Res in commercio = stvari koje mogu biti objektom privatnih imovinskih prava , **Res extra commercium** = stvari izuzete iz privatnopravnog prometa, dijelimo na: **res extra commercium humani iuris** (po ljudskom pravu, zrak voda more..., i stvari u vlasništvu rimskog naroda forumi trgovi kazalsta, ceste....i **res extra commercium divini iuris** (hramovi crkvenici kipovi bogova, grobovi građana i robova, gradski zidovi i vrata i ostalo pod zaštitom bogova.)

Res Mancipi - stvari kod kojih se rimsko vlasništvo moglo prenositi samo formalističkim pravnim aktom (mancipatio); italska zemljišta i zgrade, robovi, domaća radna stoka, najstarije poljske služnosti

puta i vodovoda , **Res nec Mancipi** - vlasništvo se prenosi neformalnom predajom (traditio); sve ostale stvari...

genus - zamjenljive, generične stvari // stvar koja se može zamijeniti drugom stvari iste vrste ili istog roda jer se smatraju jednakima... **genus non perit** (predmet zajma). **species** - nezamjenljive stvari, pojedinačna, individualno određena stvar sa svojim specifičnim svojstvima

Res consumptibiles - potrošne stvari, one koje se pri prvoj normalnoj upotrebi potroše **Res non consumptibiles** - one koje se ne potroše, čiji je period trajanja dug Justinijan -> stvari koje se upotrebom samo pogoršavaju (odijelo)

POSJED- ucinci, zaštita posjeda interdiktima... posjednikova uloga tuženog u vlasničkoj parnici(povoljniji položaj posto ne dokazuje), osnova za stjecanje vlasništva je stjecanje posjeda

Princip elasticiteta vlasništva

princip elasticiteta vlasništva; vlasnik ne gubi vlasništvo ako na neko vrijeme ustupi neko pravo na svojoj stvari drugome; nakon što takva ograničenja završe, vlasništvo se vraća u početnu potpunost (prvobitno stanje) primjerici služnost.

Vlasništvo (uti frui abuti) ,

Kvirilsko, Bonitarno, Provincijalno, Peregrinsko

Uti – upotreba Frui - plodouživanje Abuti – raspolaganje

a) uti - usus daje vlasniku pravo ekonomske upotrebe stvari (npr. stanovati u kući)

b) frui - fructus ili usus fructus daje vlasniku pravo crpljenja plodova plodonosne stvari (npr.plodova zemlje)

c) abuti - ab usus daje vlasniku pravo neograničenog raspolaganja koje ide sve do uništenja stvari (najkarakterističnije vlasnikovo ovlaštenje) -

usus i fructus mogu pripadati i drugim osobama, ali ab usus pripada samo vlasniku

Zaštita posjeda osim vlastitom obranom protiv nasilnog oduzimanja, posjedi se štite i pretorskim interdiktima za zaštitu posjeda - uvjetni nalozi ili zabrane koje se izdaju na zahtjev jedne stranke protiv druge (bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza), ako se druga stranka ne bi htjela pokoriti interdiktu, počinje redovita parnica.

KVIRITSKO - jedini tip vlasništva koje je priznavalo ius civile, mogli su ga stjecati samo rimski građani na načine predviđene civilnim pravom, predmetom tog vlasništva bile su samo pokretne stvari i italska zemljišta PRETORSKO/BONITARNO - uveli su i zaštitili pretori kako bi u drugoj polovici razdoblja Republike olakšali pravni promet na res Mancipi, takav prijenos po civilnom pravu nije proizvodio nikakav učinak, što znači da je prodavatelj i dalje ostajao kviritski vlasnik, a da je kupac stjecao samo pošten posjed na osnovi kojeg će putem dosjelnosti postati kviritski vlasnik
PROVINCIJALNO - vlasništvo nad zemljištem u provincijama, pojedinci su na tom zemljištu mogli steći samo posjed i plodouživanje, koji su zaštićeni s actio in rem PEREGRINSKO - vlasništvo slobodnih stanovnika provincija na zemlji koju bi im Rimljani nakon osvajanja ostavili, ali i na ostalim dijelovima imovine Justinijan je izbrisao sve razlike i stvorio jedan jedinstveni oblik vlasništva za cijelu državu

(dominium ili proprietas) za koji je predviđena neformalna tradicija kao redoviti način prenošenja i vlasnička tužba rei vindicatio kao sredstvo zaštite

Possessio civilis, (possessio ex iusta causa; possessio ad usucapionem)	je juristički posjed koji se temelji na nekom pravnom razlogu (iusta causa, npr. kupoprodaja, darovanje) i koji će na temelju predaje stvari (traditio) ili putem dosjeloosti (usucapio) dovesti do zasnivanja prava vlasništva.	
Possessio vitiosa	Viciozni posjed je stečen silom (vi), potajno, tj. krađom (clam) ili zloupotrebom povjerenja (praecario, stvar je data na besplatnu upotrebu do opoziva, pa na opoziv nije vraćena).	takvi viciozni posjedi štite se interdiktima protiv svakog trećeg, a nisu zaštićeni jedino protiv onih kojima je posjed na pogrešan način bio oduzet – u korist oštećenih posjednika ide exceptio vitiosae possessionis, koja je uvrštena u interdikt
possessio non vitiosa	Ako nije ovo iznad	
Possessio bonae fidei	pošten posjednik je onaj koji u momentu zasnivanja posjeda nije znao niti je mogao znati da razlog njegova stjecanja sadrži mane zbog kojih ne može postati vlasnik stvari. On je sve vrijeme bio u oprostivoj bludnji da je njegov posjed zakonit i da ne vrijeđa ničija prava (npr. nije znao niti mogao znati da je stekao posjed od nevlasnika, ili da njegov prednik nije imao poslovnu sposobnost).	takav posjed se zove i kvalificirani – osim interdiktne zaštite, on i prije proteka uzukapionog roka zaštićen i petitornom tužbom actio in rem Publiciana (takav posjednik je gotovo izjednačen s vlasnikom)
possessio malae fidei	Nepošteni posjed postoji u slučaju kada je posjednik već u momentu stjecanja posjeda znao ili je mogao znati za nedostatke koji će ga onemogućiti da postane vlasnik stvari.	
Possessio naturalis (detentio)	Detencija je faktična vlast bez volje stvar imati za sebe, Detentori su osobe koje drže stvar na temelju nekog obveznog odnosa, odnosno na temelju odobrenog stvarnog prava na tuđoj stvari, oni ne drže stvar u svoje ime nego u ime osobe koja im je dala stvar i kojoj će je vratiti.	detencija se u rimskom pravu ne smatra posjedom, pa detentor ne uživa posjedovnu zaštitu, iznimno, neki detentori su smatrani pravim posjednicima (unatoč pomanjkanju animusa), pa im pretor pruža interdiktnu zaštitu, takav posjed naziva se izvedenim jurističkim posjedom , a imaju ga: založni vjerovnik – onaj koji dobiva stvar u ručni zalog (creditor pignoraticeus) prekarist – stvar mu je ustupljena na besplatno korištenje, ali je mora vratiti na opoziv (npr. zemlja klijenata) sekvestar – stranke mu za vrijeme spora o stvari povjere tu stvar na čuvanje, a on ju daje stranci koja pobijed
Quasi possessio (posjed prava)	postoji kada netko faktično vrši sadržaj nekog prava (corpus) s voljom da postupa kao da se radi o njegovom pravu (animus).	

Originarno stjecanje (ocupatio) – neposredno stjecanje nezavisno od volje ili protiv volje dosadašnjeg posjednika, potrebna materijalna aprehenzija vidnim fizičkim zahvatom stvari, **Derivativno stjecanje (traditio)** – posredno stjecanje, voljom dosadašnjeg posjednika, **Posjed prestaje** gubitkom corpora ili animusa, ili gubitkom oba elementa; corpus postoji ako posjednik

uvijek ima mogućnost raspolaganja sa stvari, dok fizička vlast, a time i posjed prestaje ako se stvar uništi, trajno izgubi, bude ukradena ili oteta

Traditio brevi manu = redovno stjecanje posjeda corpore et animo samo što oba elementa nisu stečena istovremeno već je corpus postojao od ranije, a naknadno je pridobio animus // prijenos posjeda na način da stjecatelju koji drži stvar kao detentor pripadne i posjed npr. Netko tuđu stvar drži kao najmoprimac (corpus) pa ju kupi (+animus)

Constitutum possessorum = juristički posjednik prenosi posjed na drugoga ugovorom da će ubuduće držati stvar samo kao detentor za toga drugoga npr. Vlasnik kuće (corpus+animus) proda kuću, ali zadrži pravo stanovanja kao najmoprimac (corpus)

Interdicta retinendae possessionis: štite posjednika protiv smetanja i zadiranja u posjed; ▪ **Interdictum uti possidetis** – štiti posjed nekretnina od smetanja ▪ **Interdictum utrubi** – štiti posjed pokretnina-iznimka je ako je ona svoj posjed stekla viciozno – protiv njega postoji **exceptio vitiosae possessionis**, u tom slučaju štiti se posljednji neviciozni posjed, pa onaj koji je prvi oduzeo posjed vi,clam ili precario mora isti posjed vratiti, iako je baš on zatražio interdiktnu zaštitu (rekuperatorni učinak), **justinijan utrubi spaja s interdiktum uti possidetis**

Interdicta recuperandae possessionis: služe za vraćanje oduzetog posjeda; ▪ **Interdictum de vi** - rekuperatorni interdikt na temelju kojega posjednik, silom izbačen iz posjeda zahtijeva vraćanje istog ali rok od godinu dana za podici

▪ **Interdictum de vi armata** - ako je izbacivanje iz posjeda izvršila naoružana skupina ljudi, nije ograničen na godinu dana ▪ **Interdictum de precario** - stajao na raspolaganju osobi kojoj prekarist nije htio vratiti stvar koju je dobio na besplatnu upotrebu do opoziva, justinijan ove sve spaja u jedan interdikt **interdictum unde vi**, daje se unutar godine dana i vise se ne primjenjuje **exceptio vitiosae possessionis**.

pravo vlasništva na 3 dijela: a) uti - usus daje vlasniku pravo ekonomske upotrebe stvari (npr. stanovati u kući) b) frui - fructus ili usus fructus daje vlasniku pravo crpljenja plodova plodonosne stvari (npr. plodova zemlje) c) abuti - ab usus daje vlasniku pravo neograničenog raspolaganja koje ide sve do uništenja stvari (najkarakterističnije vlasnikovo ovlaštenje)

Suvlasništvo (condominium, comproprietas) je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari, po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni. Može nastati pravnim poslovima inter vivos (ugovorom, npr. više osoba zajedno kupi određenu stvar) ili mortis causa (oporukom, više osoba naslijedi istu stvar), također odlukom državnog organa (dodjelom zemljišta dvjema osobama) i zakonom (zakonsko nasljeđivanje; miješanje stvari; izrastanje drveta na međi).

Po civilnom pravu (aquisitiones civiles) – javan, formalistički, svečan, namijenjen samo rimskim građanima, samo ovim načinom može se stjecati kviritsko vlasništvo na res Mancipi, dijeli se na javnopravno i privatnopravno Po ius gentium (aquisitiones naturales) – nejavni, nesvečani, mogu se služiti i peregrini (tradicija, okupacija, nalaz blaga, sjedinjenje samostalnih stvari, preradba, stjecanje plodova), dijeli se na derivativno i originarno

KVIRITSKO	jedini tip vlasništva koje je priznavalo ius civile, mogli su ga stjecati samo rimski građani na načine predviđene civilnim pravom, predmetom tog vlasništva bile su samo pokretne stvari i italska zemljišta	samo ono je zaštićeno civilnom vlasničkom tužbom, rei vindicatio
PRETORSKO/BONITARNO	uveli su i zaštitili pretori kako bi u drugoj polovici razdoblja Republike olakšali pravni promet na res Mancipi, takav prijenos po civilnom pravu nije proizvodio nikakav učinak, što znači da je prodavatelj i dalje ostajao kviritski vlasnik, a da je kupac stjecao samo poštenu posjed na osnovi kojeg će putem dosjeloosti postati kviritski vlasnik	pretor takvog stjecao štiti ekcepcijom doli (prigovorom prijave) koja se zove exceptio rei venditae ac traditae te ako stvar dospije u ruke trećih, pretor bonitarnom vlasniku (stjecao) daje actio Publiciana , temelji se na fikciji kao da je već prosao rok uzukapije. ova tužba daje se i protiv otuđivaoca-vlasnika ako stvar opet dospije u njegove ruke – tad se njegova exceptio dominii suzbija replikacijom rei venditae ac traditae
PROVINCIALNO	vlasništvo nad zemljištem u provincijama, pojedinci su na tom zemljištu mogli steći samo posjed i plodouživanje, koji su zaštićeni s actio in rem, domaći stanovnici i rimski građani od države dobivaju ta zemljišta na uživanje i obrađivanje uz plaćanje daća (stipendium, tributum)	isto kao i kviritsko – štiti se vlasničkim tužbama (akcijama in rem, analognim reivindikaciji)
PEREGRINSKO	vlasništvo slobodnih stanovnika provincija na zemlji koju bi im Rimljani nakon osvajanja ostavili, ali i na ostalim dijelovima imovine	Nac pravo i pretor peregrinus analogne tužbe daje

Justinijan je izbrisao sve razlike i stvorio jedan jedinstveni oblik vlasništva za cijelu državu (dominium ili proprietas) za koji je predviđena **neformalna tradicija kao redoviti način prenošenja** i vlasnička **tužba rei vindicatio** kao sredstvo zaštite.

Ograničenja mogu biti u interesu pojedinca (ugl. susjeda) ili javnom interesu... npr vlasnik može ukloniti susjedovo drvo koje mu širi grane nad kućom ukoliko to na njegov zahtjev ne učini susjed (**interdictum de arboribus caedendis**), vlasnik može tražiti da susjed ukloni naprave koje uzrokuju jače prodiranje vode na susjedovo (niže) zemljište (**actio aquae pluviae arcendae**), vlasnik mora trpjeti štetne emisije (dim, paru, smrad) ukoliko nisu prekomjerne i ukoliko ne prelaze granice normalnog uživanja zemljišta – u protivnom ih može zabraniti (**actio negatoria**).

Suvlasništvo (condominium, comproprietas) je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari, po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni. Može nastati pravnim poslovima **inter vivos** (ugovorom, npr. više osoba zajedno kupi određenu stvar) ili **mortis causa** (oporukom, više osoba naslijedi istu stvar), također odlukom državnog organa (dodjelom zemljišta dvjema osobama) i zakonom (zakonsko nasljeđivanje; miješanje stvari; izrastanje drveta na međi). svaki suvlasnik ima pravo na apstraktni (aliquotni, idealni) dio čitave stvari - ti suvlasnički alikvotni dijelovi izražavaju se u razlomcima (npr. suvlasnik u 1/3 idealnog dijela) – to je **communio pro indiviso**, svaki suvlasnik može u svako doba zatražiti raskidanje suvlasničke zajednice s **actio communi dividundo**.

Po **civilnom pravu (aquistiones civiles)** – javan, formalistički, svečan, namijenjen samo rimskim građanima, samo ovim načinom može se stjecati **kviritsko vlasništvo na res Mancipi**, dijeli se na javnopravno (besplatna podjela cestica drz zemlje) i privatnopravno (dosudjenje po sucu u diobenim parnicama, nasljedstvom...), Po **ius gentium (aquistiones naturales)** – nejavni, nesvečani, mogu se služiti i peregrini (tradicija, okupacija, nalaz blaga, sjedinjenje samostalnih stvari, preradba, stjecanje plodova), dijeli se na **derivativno od starog na novog vlasniaka putem pravnog posla** ("nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet" - nitko ne može na drugoga prenijeti više prava nego što sam ima) i **originarno**, – stvar se stječe nezavisno od prethodnikova prava, te nezavisno od toga je li stvar prije imala vlasnika

Derivativno	MANCIPIO	formalistički civilni pravni posao koji je služio za prenošenje prava vlasništva na res Mancipi od dosadašnjeg na novog vlasnika, najvažniji posao iz skupine gesta per aes et libram. Prodavaoca tereti jamstvo za evikciju (actio auuctoritatis) + jamstvo za faktične mane prodane stvari (actio de modo agri). x 2 puta pare ak fali zemlja brate., Actio auctoritatis - tužba za zaštitu kupca od posljedica evikcije, mogla se koristiti ograničeno vrijeme (2x vrijednost)
	In iure cessio	Formalistički način prenošenja vlasništva po ius civile, koji se obavljao u obliku prividne parnice, u prvoj fazi rimskog civilnog postupka (legisakcije sacramento in rem), pred magistratom (in iure); ne postoji causa → apstraktni. dostupna samo rimskim građanima nije joj se mogao dodavati uvjet ili rok spada u actus legitimi Za razliku od mancipacije, iz nje ne proizlaze actio auctoritatis i actio de modo agri.
	Traditio	način stjecanja vlasništva po ius gentium , a vrši se putem neformalnog prijenosa posjeda stvari, predajom stvari od dosadašnjeg posjednika novom (postoji causa) ▪ Res nec Mancipi – njome se prenosi civilno vlasništvo, ▪ Res Mancipi – samo pretorsko, tek po proteku uzukapionog roka dovodi do kviritskog vlasništva, zaštićeno actio Publiciana Za prijenos vlasništva tradicijom potrebne su ove 4 pretpostavke: 1) tradent mora biti vlasnik stvari, 2) tradent mora prepustiti stjecatelju posjed stvari (traditio), 3) potrebna je volja stranaka da se prenese i stekne vlasništvo (animus dominii transferendi et acquirendi), 4) iusta causa traditionis – u njoj po klasičnom pravu dolazi do izražaja volja za prenošenjem vlasništva, opravdani pravni razlog zašto je izvršena ta predaja. Kod prepuštanja posjeda potrebna je materijalna predaja stvari, dok netjelesne stvari (prava) ne mogu biti prenošene tradicijom.
	adiudicatio	dosudjenje skupne stvari pojedinim suvlasnicima po sucu u diobenim parnicama; dio formule koji je uvrštavan u diobne tužbe (dioba zajedničke ostavine (actio familiae erciscundae), zajedničkih međa (actio finis regundorum), ili koje druge zajedničke stvari (actio communi dividundo)), na temelju kojeg je sudac bio ovlašten da dijelove zajedničke stvari dosudi jednom ili drugom suvlasniku u samovlasništvo s tim da si oni međusobno naknade eventualnu razliku u vrijednosti

	Ex lege	„po samom zakonu“ tako vlasnik koji želi silom bez suda pribaviti svoje zemljište, zaposjednuto od drugoga, gubi svoje vlasništvo u korist posjednika
Originarno	Occupatio	stjecanje vlasništva na stvari koja ne pripada nikome (res nullius), uzimanjem stvari u posjed s voljom učiniti je svojom. Ujedno najstariji originarni način stjecanja vlasništva.
	Blago	(thesaurus) predstavljaju pokretne stvari veće vrijednosti, čiji vlasnik više nije poznat; ▪ blago pronađeno na svom zemljištu u cjelini pripada vlasniku zemljišta ▪ blago koje je slučajno pronađeno na tuđem zemljištu, dijelilo se na jednake dijelove između nalaznika i vlasnika zemljišta ▪ nalaznik nije imao pravo sudjelovati u raspodjeli blaga ako ga je tražio namjerno ili unatoč zabrani vlasnika zemljišta
	RIJEČNI NANOS	predstavlja priraštaj nepokretne stvari i dijelova druge nepokretne stvari; npr. ▪ alluvio – slučaj kada rijeka naslaže nanos uz obalu i time uveća zemljište uz obalu, ono pripada vlasniku zemlje uz koju se staložila..
	Priraštaj (accessio)	je stjecanje vlasništva spajanjem stvari različitih vlasnika u novu cjelinu, pri čemu uzgredna stvar, sjedinjenjem s glavnom stvari, prestaje biti samostalni predmet vlasništva; ▪ Spajanje pokretne stvari s pokretnom (textura/tinctura/scriptura/pictura) ▪ Spajanje pokretne stvari s nepokretnom (satio/implantatio/inaedificio)
	Specificatio	- poseban slučaj u kojem dolazi do sjedinjavanja tuđeg materijala i rada samog prerađivača (npr. netko od tuđe kože napravi cipele; od tuđeg zlata napravi prsten), preradba jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko-socijalnim mjerilima smatra novom i različitom. Rješenje Justinijanovog prava glasi: ako nova stvar može biti vraćena u prijašnje stanje, pripada vlasniku materijala, a ako to nije bilo moguće, pripada prerađivaču ako je bio bona fide.
	fructus	dok su plodovi spojeni s plodonosnom stvari, oni su njezin sastavni dio i ne mogu biti predmet samostalnog vlasništva, separacijom plodova vlasnik stječe njihovo vlasništvo. Emfiteuta i poštteni posjednik imaju prednost pred vlasnikom te stječu vlasništvo na plodovima već separacijom (odvajanjem od plodonosne stvari). kratkoročni zakupnici zemljišta, plodouživateli i ovlaštenici na temelju ugovora o antihrezi stjecali su vlasništvo na plodovima tek erceprijom (uzimanjem plodova u svoju faktičnu vlast).
	Usucapio	način stjecanja vlasništva posjedovanjem određene stvari kroz određeno vrijeme uz pravno priznati naslov i dobru vjeru. Po Zakoniku 12 ploča civilno vlasništvo stječe se posjedovanjem kroz 2 godine za zemlju i 1 godinu za sve ostale stvari, dovoljna je objektivna činjenica posjedovanja, a s obzirom da se radi o ustanovi civilnog prava ono je dostupno samo rimskim građanima i latinima. Primjenljivala se za prisvajanje neprijateljske i domaće zemlje po vladajućoj klasi, u slučaju da vlasnik ne obrađuje svoju zemlju i ne mari o njoj vlasništvo može steći svaki treći koji će obrađivati i brinuti o zemlji, do vlasništva dosjelošću dovodilo je i prisilno otimanje i neformalno prepuštanje zemlje ili drugih stvari vjerovnicima. U klasičnom pravu , osim činjenice posjeda, za uzukapiju su potrebne i subjektivne pretpostavke; possessio iusta (valjani pravni razlog) + possessio bonae fidei (dobra vjera), osnovni razlozi za uzukapiju su pretvaranje bonitarnog vlasništva u civilno te pribavljanje civilnog

		vlasništva poštenom posjedniku koji stječe stvar od nevlasnika. Potrebni uvjeti su: spособna stvar , pravni naslov, dobra vjera, posjed i potrebno vrijeme, naravno uz sposobnost osoba (rimljani, latini).
	Commixtio	slučaj miješanja krutih stvari koje pripadaju različitim vlasnicima
	Confusio	slučaj miješanja tekućih stvari različitih vlasnika Actio ad exhibendum – tužba kojom vlasnik svoje stvari traži razlučenje (ako je ono moguće), a zatim se može služiti reivindikacijom Suvlasništvo --> ako razlučivanje nije moguće, a miješanje se dogodilo voljom vlasnika

U Justinijanovom pravu dolazi do stapanja vrste vlasništva u jedan tip te instituta usucapio i longi temporis praescriptio. **Longi temporis praescriptio** služila je za dosjelost na nekretninama uz rokove od 10,(**inter praesentes**) odnosno 20 godina(**inter absentes**), dok je usucapio bila dosjelost na pokretnim stvarima, za koju se tražio rok od 3 godine. Postoji i izvanredna dosjelost, odnosno **longissimi temporis praescriptio**, kojom je dozvoljeno stjecanje prava vlasništva posjednicima koji su, bez pravne osnove posjedovali zemljište 30 ili 40 godina.

Longi temporis praescriptio - pravno sredstvo za zaštitu dugotrajnog posjeda na provincijalnom zemljištu koje se sastojalo samo u tome da je putem prigovora protiv vlasnikove tužbe, onemogućavan tužiteljev zahtjev za ustupanje posjeda dotičnog zemljišta

Longissimi temporis praescriptio – radi se o zastari vlasničke tužbe, onaj koji posjeduje stvar 40 godina može odbiti vlasnikovu tužbu, kasnije se taj rok smanjuje na 30 god (općeniti rok zastare za sve tužbe), oblik kazne za nemarnog vlasnika, akcijom in rem može tražiti povratak stvari ako bi izgubio posjed

Rei vindicatio	tužba kojom je civilni vlasnik , koji nije bio u posjedu stvari, tužio posjednika svoje stvari i tražio priznanje vlasništva + vraćanje posjeda. U reivindikacijskoj parnici tužitelj je vlasnik koji je izgubio posjed stvari, a tuženik je posjednik koji vlasniku poriče njegovo pravo na stvar. Cilj parnice = utvrditi tko je od njih vlasnik. To je najvažnija tužba za zaštitu kviritskog vlasništva, a od Justinijanova prava, kada je uveden jedinstveni tip vlasništva, to je opća vlasnička tužba. Naziv je dobila po vindikaciji (vindicatio), tj. tužiteljevoj tvrdnji o vlasništvu, kojom je započinjao postupak na temelju legisakcije sacramento in rem. U vlasničkoj parnici tužitelj mora dokazati: 1. svoje vlasništvo, 2. tuženikovu faktičnu vlast na stvari, 3. identitet stvari.	
Actio Publiciana	služila je za zaštitu bonitarnog vlasništva, a od razdoblja Justinijanova prava upotrebljavana je za zaštitu poštenih posjednika, nositelja prava osobnih služnosti i ovlaštenika iz dugoročnih ugovora o zakupu zemljišta. Koristila se i za zaštitu posjednika koji je stvar stekao u dobroj vjeri i na temelju valjanog pravnog naslova (ex iusta causa) od nevlasnika. Spada u fikticijske tužbe (actio ficticia) jer je pretor u njevoj formuli nalagao sucu da sudi kao da je rok dosjelosti već protekao, te da je zbog toga stjecatelj, koji je bio u položaju uzukapijenta, postao kviritski vlasnik., -	Tuzeni se može zastititi ekscipcijom reivenditae actraditae

	sudac još samo mora provjeriti postoje li sve ostale pretpostavke za uzukapiju (sposobna stvar, iustus titulus, bona fides) - " Prior tempore, potior iure. " - Raniji po vremenu, jači po pravu	
Actio Negatoria	služi kviritskom vlasniku protiv svakog trećeg koji ne osporava njegovo pravo vlasništva, niti drži u posjedu njegovu stvar, ali si na tuđoj stvari prisvaja neko pravo ili na drugi način smeta vlasnika, primjerice ako si tuženi svojata pravo služnosti puta preko tuđeg zemljišta, vrši štetne imisije, ... - vlasnik mora dokazati svoje pravo vlasništva i njegovu povredu, a ne mora dokazati nepostojanje protivnikovog prava - vlasnik dokazuje način na koji je stekao stvar; ako je derivativno morat će dokazivati sve svoje prethodnike, sve do prvog vlasnika koji je stvar stekao originarno (posjedovanjem zemlje kroz 2 godine uzukapijom) - naprotiv, tuženik se može braniti time da dokaže kako mu pripada pravo koje si svojata, (formula je sastavljena negativno, otud negatoria)	
ACTIO FINIUM REGUNDORUM	diobna tužba za rješavanje sporova o međi (finis) poljskih zemljišta	
CAUTIO DAMNI INFECTI	naziv za jamstvo što ga je od svojeg susjeda mogao tražiti vlasnik nekretnine kojemu je prijetila opasnost od štete zbog mogućnosti rušenja susjedove trošne građevine	
OPERIS NOVI NUNTIATIO	protest koji čini vlasnik zgrade susjedu koji je počeo nešto graditi, ako ovaj time ugrožava neko njegovo pravo ili sigurnost njegove zgrade	
ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE	tužba protiv vlasnika zemljišta za uklanjanje naprava kojima je skrenut prirodan pravac otjecanja kišnice na štetu susjednog zemljišta	
INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM	pretorski nalog, izdan na zahtjev interesirane stranke, da se zabrani neka naprava ili preinaka učinjena vi ili clam, a koja bi mogla vrijeđati susjedova prava	

NAKNADA PLODOVA TUŽITELJU (Justinijan) bonae fidei possessor odgovara za **fructus percepti i percipiendi** poslije litiskontestacije, te za ubrane plodove prije litiskontestacije ukoliko ih još nije potrošio (**fructus extantes**), malae fidei possessor odgovara za sve plodove prije i poslije litiskontestacije (i za one koje bi mogao polučiti samo vlasnik)

NAKNADA TROŠKOVA TUŽENIKU **impensae necessariae** – nužni troškovi, učinjeni da se stvar održi i ne propadne, **impensae utiles** – korisni troškovi kojima se povećava objektivna vrijednost stvari, **impensae voluptuariae** – troškovi iz luksuza, učinjeni samo zbog poljepšavanja stvari i udobnosti.

Služnosti (servitutes) su stvarna prava na tuđoj stvari na temelju kojih se dopušta određeno korištenje tuđom stvari u interesu nekog zemljišta ili neke osobe. Razlikujemo zemljišne i osobne služnosti.

Ususfructus je osobna služnost kod koje je korisnik imao pravo upotrebljavati tuđu stvar i koristiti plodove ne dirajući u njenu suštinu, tj njeno sućanstvo i ekonomsku namjeru. Predmetom mogu biti pokretne i nepokretne stvari, a načelno se radi o nepotrošnim. Uzufuktar plodove stječe percepcijom, a ne separacijom.

Usus je osobna služnost koja se sastoji u pravu ovlaštenika da upotrebljava tuđe stvari, bez mogućnosti ubiranja plodova / pravo upotrebe za osobne potrebe, strogo vezano uz osobu ovlaštenika = **uzuar** Uzuarevo je pravo nedjeljivo, ne može se prenijeti na drugog. Od klasičnog doba, dolazi do širenja granica prava ususa: ▪ uzuar kuće smije u kuću primiti i članove svoje obitelji, služinčad i najamnike, a uzuar vrta smije ubrati voće i cvijeće ▪ uzuar smije ubirati i dio plodova stvari, ali samo koliko mu je potrebno za vlastitu osobnu upotrebu i za potrebe njegove obitelji, tj. kućanstva

osobne služnosti Dijelimo ih na: ▪ **Ususfructus** ▪ **Usus** ▪ **Habitatio** (služnost stana pravo stanovanja u kuci) ▪ **Operae servorum vel animalium**, (zapisom ostavljajne radne snage roba ili životinje

mancipatio i in iure cessio	za stjecanje res Mancipi (najstarijih poljskih služnosti puta i vodovoda)
in iure cessio	normalni civilni način za stjecanje svih ostalih služnosti; prividnaparnica o utuživanju služnosti (vindicatio servitutis), odnosno uzufrukta (vindicatio ususfructus)
deductio servitutis ili ususfructus	pridržaj služnosti prigodom otuđivanja neke stvari mancipacijom ili in iure cesijom ili prigodom određivanja legata
adjudikacija	arbiter može u diobnim parnicama jednoj ili drugoj stranci prigodom realne diobe dosuditi služnosti na drugim dijelovima
legat za slučaj smrti (legatum per indicationem)	najčešći slučaj osnivanja osobnih služnosti
uzukapija	služnosti u roku od 1 do 2 godine (staro civilno pravo)– ukinuta s lex Scribonia (poč.1.st.pr.n.e.) jer je služnost pravo, a time i netjelesna stvar koja se ne može posjedovati, pa se zato po klasičnom pravu ne može stjecati uzukapijom ni tradicijom
Pretorski načini stjecanja:	-pacti onibus et stipulationibus ▪ traditio i patentia ▪ longi temporis praescriptio

Prestanak služnosti ▪ Odreknucé ovlaštenika ▪ Confusio (consolidatio) ▪ Propast služne stvari ▪ Smrt i capitis deminutio ovlaštenika ▪ Nevršenje (non usus) ▪ Osobne služnosti osnovane na određeno vrijeme ili do nastupa rezolutivnog uvjeta

Actio confesoria – u Justinijanovo doba naziv za akciju in rem // vindicatio servitutis, tužba za zaštitu služnosti kojom je ovlaštenik tražio od vlasnika da mu prizna pravo na služnost i ne ometa u korištenju prava (slično actio negatoria).

Superficies	je stvarno pravo na tuđoj stvari (Justinijan), nasljedivo i otuđivo pravo uživanja zgrade podignute na tuđem zemljištu uz plaćanje godišnje naknade (solarium).
Emfiteuza	(emphyteusis) je stvarno, otuđivo i nasljedivo pravo na tuđem zemljištu, koje ovlašteniku daje pravo na potpuno korištenje tog zemljišta. Nastaje u vrijeme prijelaza s robovlasništva na kolonat. Emfiteut plaća godišnju daću u novcu ili naturi (canon), a plodove stječe već separacijom
FIDUCIA (zalog)	najstariji oblik založnog prava, dužnik bi mancipacijom ili in iure cesijom prenosio na vjerovnika vlasništvo stvari, a stjecalac se paktom fiducije obvezivao da će tu stvar na isti način prenijeti u vlasništvo dužniku kada podmiri svoju obvezu

PIGNUS(zalog)	oblik založnog prava u rimu kod kojega dužnik predaje založnom vjerovniku stvar u posjed kao garanciju za isplatu duga
HYPOTHECA(zalog)	oblik založnog prava kod kojega se založena stvar ne predaje vjerovniku, nego i dalje ostaje u posjedu založnog dužnika, koji se njome može koristiti na uobičajen način, ali je ne smije otuđiti dok traje založno pravo // ugovorni zalog kod kojeg vjerovnik i založni dužnik ugovaraju da određena stvar služi za osiguranje i eventualno namirenje vjerovnikove tražbine, ali ostaje u dužnikovu posjedu

već od republike, država i gradske općine daju svoja zemljišta privatnicima u zakup zauvijek (in perpetuum) ili na dugi rok (najčešće na 100 godina) – zakupniku i njegovim nasljednicima zakup se ne može oduzeti dok redovito plaćaju godišnju zakupninu, **vectigal**

5. OBVEZNO

pravni poslovi

➤ **PRIJENOS TRAŽBINA (USTUP, CESIJA)** - ustup (cesija) – ugovor kojim vjerovnik (**cedent**) svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugog (**cesionara**) - rimsko pravo poznaje samo prenošenje obveza putem univerzalne sukcesije (hereditas, bonorum possessio, adrogatio ...), no tijekom vremena su se pronašla sredstva kojima se učinak cesije postiže unatoč načelu neprenosivosti tražbina

Pravni posao = očitovanje volje određene stranke usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka. Razlikujemo jednostrane obvezne ugovore (za čije je ispunjenje obvezna samo jedna stranka) te dvostrane (koji se dalje dijele na potpuno i nepotpuno dvostrano obvezne ugovore). Dalje se pravni poslovi dijele na one među živima i za slučaj smrti, naplatne i besplatne, kauzalne i apstraktne te formalne i neformalne

nitko ne može prenijeti na drugog više prava nego što sam ima ("**nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet**")

GESTA PER AES ET LIBRAM	pravni poslovi starog civilnog prava koji su se odlikovali formalizmom, a vršili se javno, u prisutnosti 5 svjedoka i mjerača s vagom, uz mancipaciju važni su i nexum i solutio per aes et libram
IN IURE CESSIO	ima oblik prividne parnice, a služi za prenošenje vlasništva i služnosti, ustupanje nasljedstva (in iure cessio hereditatis), za oslobađanje robova (manumissio vindicta) i stjecanje očinske vlasti (kod adopcije)
STIPULATIO	strogi i formalistički verbalni kontrakt koji nastaje svečanim pitanjem budućeg vjerovnika i neposrednim, sukladnim odgovorom budućeg dužnika // dužnik je morao u odgovoru upotrijebiti istu riječ koja je bila sadržana u pitanju i nije smio na predmetu i sadržaju vjerovnikova pitanja ništa mijenjati

Postoje 3 vrste elemenata koji čine sadržaj pravnog posla. To su: ▪ bitni sastojci pravnog posla (**essentialia negotii**); minimum potreština bez kojih nema pravnog posla, definirani propisom ▪ naravni, prirodni sastojci pravnog posla (**naturalia negotii**); po pravnom poretku se smatraju ključnim u pravni posao, stranke ih mogu isključiti ▪ slučajni sastojci pravnog posla (**accidentalia negotii**); ne moraju se ugovoriti, vrijede samo ako su dodani voljom stranaka, to su: uvjet/rok/nalog

Uvjet (**condicio**) = uzgredna odredba kojom stranke učinak pravnog posla čine zavisnim od neke neizvjesne buduće okolnosti. Vrste: suspenzivni/rezolutivni, afirmativni/negativni, potestativni/kazualni/mikstni

Uvjet (**condicio**) = uzgredna odredba kojom stranke učinak pravnog posla čine zavisnim od neke neizvjesne buduće okolnosti.

TUMAČENJE PRAVNIH POSLOVA – u prvo doba prevladava strogo objektivno tumačenje, uvođenjem neformalnih poslova krajem republike nastaje slobodnije tumačenje (uvažava se volja za očitovanjem), klasicima je polazna točka ipak tekst, dok se od Justinijana konačno daje prednost unutarnjoj volji stranaka

uvjeti

Suspenzivnim uvjetom	se odgađa učinak pravnog posla te nastaje samo ako se uvjet ispuni
rezolutivni uvjeti	učinak pravnog posla nastaje odmah, ali je trajanje učinka zavisno od ispunjenja uvjeta
Afirmativni uvjet	je ispunjen ako se dogodi uvjetovana okolnost
Negativni uvjet	kada je sigurno da ne može doći do promjene koja je uvjetovana
Potestativni	ispunjenje okolnosti ili uvjeta je prepušteno na volju onome koji je iz tog posla ovlašten, ispunjenje uvjeta se sastoji u volji ovlaštenika tj. njegovom djelanju
Kazualni	ako njegovo ispunjenje ovisi o volji trećeg/prirodnog događaja
Mikstni	ispunjenje ovisi i od ovlaštenikove volje i od djelanja trećeg

Nepravi uvjeti

Uvjetovana okolnost mora biti buduća i neizvjesna, ako nedostaje koje od tih obilježja govorimo o nepravim uvjetima:

▪ **NUŽNI** – uvjetovana okolnost je buduća, ali je sigurno da se mora ispuniti (nedostaje neizvjesnost) ▪

NEPRAVI – ako se uvjetovana okolnost dogodila u sadašnjosti/prošlosti, takav posao smatran je bezuvjetnim, uvjetovana okolnost mora biti objektivno, a ne subjektivno neizvjesna

▪ **NEMOGUĆI** – ne mogu se ostvariti bilo fizički, bilo pravno, imali su za posljedicu ništavost pravnih poslova inter vivos, a kod pravnih poslova mortis causa smatralo se da nisu ni dodani pravnom poslu (pro non scripto), te su takvi poslovi smatrani bezuvjetnim i valjanim

▪ **NEMORALNI I NEDOPUŠTENI** – prosuđivali su se isto kao nemogući, dodani pravnom poslu inter vivos smatrani su ništavim, a kod poslova mortis causa smatrali su se pro non scripto

▪ **CONDICIO IURIS** – kao uvjet postavljena okolnost koja je već predviđena pravnim propisom, zbog čega je stranke ne moraju posebno ugovarati

Nalog, namet (modus) = uzgredna (slučajna) odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se primatelju koristi nameće izvršenje neke dužnosti. Može se dodati besplatnim poslovima inter vivos (darovanje, manumisija) te poslovima mortis causa (nasljedstvo, legat). Razlikuje se od suspenzivnog potestativnog uvjeta, uvjet odgađa ali ne sili, dok nalog sili, ali ne odgađa.

Rok (dies) = uzgredna (slučajna) odredba pravnog posla kojom je učinak pravnog posla ograničen vremenom. Dijeli se na: ▪ **dies a quo** – početni rok, učinak nastaje tek od određenog vremena (analogno suspenzivnom uvjetu) ▪ **dies ad quem** – završni rok, učinak traje samo do određenog vremena (analogno rezolutivnom uvjetu) Od uvjeta se razlikuje po tome što uvjet stvara neizvjesnost, a rok samo odgađa nastup/prestanak učinka. Svaki je rok certus an, a uvjet incertus an.

Ništavost (ex tunc) – smatra se da pravni posao ne postoji i da nije ni nastao (negotium nullum), na ništavost se mogu pozivati stranke i svaki treći koji u tome ima interes. Ništavost može biti: potpuna i djelomična, početna i naknadna + relativna. **Pobožnost/oborivost (ex nunc)** – takav pravni posao ima sve pravne učinke dok određena osoba ne postigne sudsko poništenje i tako ga liši njegovih učinaka, mogu tražiti samo stranke koje su sklopile posao, a od trećih samo oni koji su tim poslom pogođeni.

OBVEZA = pravni odnos između dviju osoba po kojem je jedna osoba ovlaštena od druge zahtijevati neku činidbu. Sa stajališta vjerovnika (**creditor**) govorimo o tražbini, a sa stajališta dužnika (**debitor**) o dugu. **obveza = debitum + obligatio**

Razlozi nevaljanosti pravnih poslova:
 ▪ Nedostatak pravne/djelatne sposobnosti stranaka
 ▪ Nepridržavanje propisane forme sklapanja pravnog posla
 ▪ Nemoguća činidba
 ▪ Zabranjen pravni posao
 ▪ Nemoralni pravni poslovi
 ▪ Mane volje

mentalna rezervacija – svrha prijevare

Konvalidacija i konverzija

Nevaljani pravni posao po rimskom pravu nije mogao naknadno osnažiti (konvalidirati). Vrijedilo je pravilo da ono što je u početku nevaljano, ne može protekom vremena postati valjano.

KONVALIDACIJA - naknadno osnaženje nevaljanog pravnog posla

KONVERZIJA - pretvaranje ništavog pravnog posla u neki drugi pravno valjani posao ako u ništavom poslu postoje pretpostavke za drugi posao kojim će stranke ostvariti ciljeve koje su htjele prvobitnim (ništavim) poslom, bitno je da nevaljani posao sadrži sve pretpostavke za drugi posao kojim stranke mogu postići namjeravane učinke

podjela kontrakta

Verbalni	stipulatio, dotis dictio, insiurandum liberti
Literalni	nomen transscripticium (expensilatio, chirographa/syngraphe)
Realni	zajam (mutuum), ostavna pogodba (depositum), posudba (commodatum), ručno-založna pogodba (pignus) + fiducia
Konsenzualni	kupnja (emptio-venditio), najam (locatio-conductio), nalog (mandatum), društvena pogodba (societas)

formalistički obvezni ugovori

NEXUM	obvezni ugovor gestum per aes et libram, služi za osnivanje zajamske obveze, ima oblik svečanog odvagovanja zajamske svote pred 5 svjedoka uz izgovaranje formule (kao garanciju, dužnik bi dao sebe ili člana obitelji u vjerovnikovu vlast)
SPONSIO	formalistički usmeni obvezni ugovor koji nastaje usmenim putem i sukladnim odgovorom
FIDUCIA	uglavak dodan mancipaciji ili in iure cesiji kojim se stjecatelj stvari obvezivao da će pod određenim okolnostima vlasništvo stvari prenijeti natrag na otuđivaoca, daje se vjerovniku osiguranje za neki dug (fiducia cum creditore) ili se na drugog prenosila stvar zbog pohrane ili posudbe (fiducia cum amico)

Datum in solutum

vjerovnik nije dužan primiti nešto što mu se ne duguje – ako pristane na to, njegova tražbina utrnuje (davanje u ime plateža - datio in solutum) - kod Justinijana postoji i datio in solutum necessaria – ako dužnik nema novca, a posjeduje zemljišta koja ne može unovčiti, vjerovnika se može prisiliti da umjesto novca primi zemljišta prema pravednoj procjeni

Zastupanje kod pravnih poslova Zastupanje = poduzimanje, sklapanje pravnog posla za drugoga vlastitim očitovanjem volje, može biti neposredno i posredno + nužno i dobrovoljno

Neposredno – zastupnik očituje volju u ime i za račun zastupanoga

Posredno – zastupnik očituje volju za račun zastupanog, ali u svoje ime

Nužno(zakonsko) – zastupnika određuje zakon ili organ vlasti

Dobrovoljno – dogovor između zastupnika i zastupanog (ugovor o nalogu), bez prethodnog dogovora (poslovodstvo bez naloga, ratihabitio)

Razdijeljena obveza postoji ako na dužničkoj, odnosno vjerovničkoj strani ima više subjekata, a činidba je djeljiva, tako da je svaki vjerovnik ovlašten tražiti, odnosno svaki od sudužnika obavezan ispuniti samo jedan dio cjelokupne činidbe. Postoji toliko pojedinačnih samostalnih obveza na dio koliko ima dužnika, odnosno vjerovnika (dug/trazbina dijele se na jednake dijelove).

Solidarne obveze postoje ako na dužničkoj, odnosno vjerovničkoj strani ima više subjekata, a činidba je nedjeljiva. Predmet tih obveza su činidbe koje su glasile na nedjeljive stvari kao i činidbe čiji je sadržaj facere; ▪ Pasivna solidarnost - postoji kada na dužničkoj strani ima više subjekata, tako da je svaki od sudužnika obavezan isplatiti vjerovniku cijeli iznos duga (in solidum), a vjerovnik je ovlašten zahtijevati od svakog od dužnika isplatu cjelokupnog iznosa (solidum) ▪ Aktivna solidarnost - kada na vjerovničkoj strani ima više subjekata, tako da je svaki od suvjerovnika ovlašten zahtijevati od dužnika izvršenje cjelokupne činidbe ▪ Elektivna solidarnost - ako činidbu izvrši jedan od sudužnika (kod pasivne solidarnosti) ili tražbinu naplati jedan od suvjerovnika (kod aktivne solidarnosti), obveza se gasi za sve ostale sudužnike, odnosno suvjerovnike. Vjerovnik može izabrati od kojeg će sudužnika zahtijevati ispunjenje cjelokupne činidbe, odnosno dužnik može odrediti kojem će vjerovniku isplatiti dug.

Stipulatio poenae je ugovorna kazna zaključivana u obliku stipulacije kojom se dužnik obvezuje isplatiti vjerovniku neki novčani iznos, ako ne bi uopće ili na vrijeme ispunio svoju prvotnu obvezu. Ima narav uvjetne obveze, mora se platiti vjerovniku čim dužnik ne ispuni obvezu ili činidbu, a pritom se ne pita da li je on za to neizvršenje kriv ili nije.

Kamate (usurae) su naplata koju dužnik neke glavnice koja se sastoji iz novca ili drugih zamjenjivih stvari daje vjerovniku u stvarima iste vrste za korištenje dužne glavnice. Određivanje kamate: ▪ prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja ▪ visina se utvrđuje postocima glavnice za određeno razdoblje Spadaju pod jurističke plodove (fructus civiles). Kamatna obveza je akcesorna, nastaje ugovorom ili temeljem zakona, a glavnica se može dugovati temeljem obveze (stricti iuris –

stipulacijom / bonae fidei – neformalnim paktom). Zabranjeno je naplaćivanje kamate od kamata te uzimanje kamata nakon što bi zaostale kamate dosegle glavnicu.

Izvršenje obveze može se osigurati: ▪ **Personalnim kreditom** – osobnim jamstvom dužnika ili uzgrednih dužnika ▪ **Realnim kreditom** – stvarnim jamstvom (fiducia/pignus/hypotheca)

ARRHA (kapara) – vanjski vidljivi znak za sklopljeni valjani ugovor, može se tražiti natrag nakon ispunjenja ugovora. Razlikujemo: arrha poenitentialis (odustatnina), arrha poenalis (ugovorna kazna), arrha confirmatoria

STIPULACIJA – dužnik može olakšati vjerovnikov položaji ako neku svoju obvezu iz neformalnog kauzalnog pravnog posla zaodjene u oblik stipulacije, ne pita se za razlog postanka obveze

PRISEGA (cautio iuratoria) – u kasnije carsko doba tuženi bi prisegom obećao dolazak pred sud i raspravljanje

Poručanstvo → Jamstvo je ugovor kojim se treća osoba (jamac) obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti dužnikovu obvezu ako to dužnik ne učini. U prvom redu stoji obveza glavnog dužnika (obligatio principalis), a porukova obveza je samo nadopuna (accessio) glavne obveze; ▪ Akcesornost – porukova obveza zavisi od opstojnosti glavne obveze, poruk se ne može obvezati više od glavnog dužnika ▪ Supsidijarnost – poruk odgovara tek ako glavni dužnik ne namiri obvezu ▪ Adpromissio – zajednički naziv za 3 oblika usmene poručanstvene obveze (nastaje usmenim ugovorom, stipulacijom), to su: sponsio, fidepromissio, fideiussio ▪ Načelo solidariteta – svaki poruk odgovara samo za razmjerni dio ▪ Pravo regresa – ako poruk plati dug umjesto glavnog dužnika ovaj mu ga treba nadoknaditi

Prijeboj (compensatio) Kompenzacija ili prijeboj = način prestanka obveza međusobnim obračunavanjem i prebijanjem protutražbina vjerovnika i dužnika Slučajevi sudskog prisilnog prijeboja: ▪ Argentarius ▪ Bonorum emptor

PRESTANAK OBVEZA Obvezna prava nisu trajna, stoga ispunjenjem činidbe obveza gubi svoju svrhu i utrnjuje. Ovisno o tome prestaje li obveza voljom stranaka ili nezavisno od njihove volje, postoje 2 načina prestanka obveza; vjerovnik dolazi do ispunjenja činidbe ili barem dobiva materijalnu naknadu ili se obveza dokida iako vjerovnik nije zadovoljen. Prestanak obveza ipso iure – obveza utrnjuje po civilnom pravu, utrnuće uništava samu osnovu i postanak obveze trajno i zauvijek te djeluje protiv svih Prestanak obveza ope exceptionis – ne dira u opstanak obveze po civilnom pravu, već onemogućuje njenu procesualnu realizaciju što ne mora biti zauvijek niti prema svima, razlozi prestanka imaju osnovu u honorarnom pravu

OBNOVA OBVEZE (NOVACIJA) - obnova (novatio) – je ugovor između vjerovnika i dužnika kojim se dosadašnja obveza ukida time što na njeno mjesto dolazi nova obveza - sadržaj dosadašnje obveze (idem debitum) se prenosi na neku novu obvezu, a stara obveza utrnjuje ipso iure zajedno s akcesornim pravima (porucima, kamatama). - novirati se mogu obveze svake vrste (kontraktne, deliktne, utužive, naturalne), a nova obveza ima oblik stipulacije (novaciona stipulacija) - za novaciju je bitno da nova obveza, pored dosadašnjeg predmeta obveze (iter debitum) sadrži neku novost (aliquid novi), pa se razlikuju: a) novatio inter novas personas (qualificata) – mijenja se osoba vjerovnika ili dužnika b) novatio inter easdem personas (simplex) – ne mijenjaju se subjekti obveze

Zakašnjenje dužnika (mora debitoris) postoji kada dužnik u vrijeme dospelosti ne ispuní obvezu svojom krivnjom. Dužnik je morao biti kriv za zakašnjenje i vjerovnik ga je morao opomenuti na platež nakon dospelosti. Ono izaziva značajne pravne posljedice koje se sastoje u pooštrenju dužnikove odgovornosti i u obvezi na naknadu štete.

Vjerovnikovo zakašnjenje (mora creditoris) nastupa kada vjerovnik bez opravdanog razloga odbije primiti činidbu koju je dužnik ponudio. Vjerovnik mora prihvatiti valjano ponuđenu činidbu i prije dospelosti, a glavne posljedice njegova zakašnjenja ogledaju se u smanjenju dužnikove odgovornosti i obvezi na naknadu troškova dužniku.

Rimski su pravnici zagovarali da se obveze ugase na način sličan onome na koji su nastale. Tako su obveze koje su nastale u formi per aes et libram gašene uz iste formalnosti putem solutio per aes et libram, a obveze koje su nastale iz verbalnog kontrakta stipulacije, putem akceptilacije (acceptilatio) koja je vršena na način analogan stipulaciji: svečanim pitanjem dužnika i odgovorom vjerovnika da je primio dugovano. Obveza je prestajala izvršenjem propisanih formalnosti bez obzira je li dužnik zaista izvršio dugovanu činidbu.

Oblici krivnje

Dolus (namjera; odgovara umišljaju u KP) postoji kada je štetnik namjerno i svjesno nanio štetu, kada je znao što radi, kakve će posljedice izazvati i kada je želio takve posljedice.

Culpa (nepozornost, nemarnost; odgovara nehatu u KP) postoji kada dužnik ne postupa s potrebnom pozornošću; culpa lata/ culpa levis in abstracto/ culpa levis in concreto/ culpa in eligendo

Casus (casus minores, slučaj) je štetan događaj ili ljudska radnja koji se ne može pripisati krivnji određene osobe, nepredvidljive i nepredviđene okolnosti čije bi posljedice bilo moguće otkloniti da su bile predviđene.

Utilitetni princip Strože će odgovarati ona ugovorna stranka koja je imala korist iz ugovora (dolus, culpa lata, culpa levis). Za svaku krivnju odgovaraju komodatar, kupac i prodavalac, najmodavac i najamnik, deponent i vjerovnik. Stranka koja nije imala korist odgovarat će za dolus i culpa lata. To su depozitar, darivatelj, komodant. Mandatar i negotiorum gestor odgovaraju za svaku krivnju iako nemaju koristi.

Delikti su protupravne povrede tuđih pravnih dobara sankcionirane kaznom propisanom protiv delinkventa;

- Delicta publica ili crimina (javni delikti) su protupravna djelanja koja progoni i kažnjava država javnom kaznom (poena publica) po posebnom javnom kaznenom postupku (iudicium publicum) bez obzira na prijedlog ili zahtjev oštećenog pojedinca
- Delicta privata ili maleficia (privatni delikti) su protupravne radnje na osnovi kojih je nastajao obveznopravni zahtjev oštećenoga prema počinitelju delikta na platež novčane kazne ili na naknadu štete.

Obilježja deliktних akcija:

- Nisu nasljedive
- Ne utrnjuju capitis deminucijom
- Nemoguće među članovima iste domus
- Ako delikt počini rob koji naknadno bude oslobođen, obveza ostaje
 - Kumulativna odgovornost
 - Utrnjuju običnim paktom

° Vezane uz kratki rok (pretorske) ili trajne (civilne)
° Noksalnost

1. UGOVORI					
Verbalni	Literalni	Realni	Konsenzualni	Inominatni	Pakti
Nexum kontrakt o zajmu zaključen u formi per aes et libram uz izgovaranje svečane formule, ukoliko ne bi vratio dug, dužnik je bio izložen mjerama tzv. osobne ovrhe, zabranjen zakonom iz 326. god. p.n.e	Nomen transcriptum nastajao je jednostranim ustajom na tražbinu u vjerovnikove poslovne knjige. Pisani dokument je formalni zahtjev za nastanak ovog kontrakta.	Mutuum Zajam je jednostrano obavezujući kontrakt stricti iuris koji je zaključen tako što je jedna stranka (zajmodavac) predavala u vlasništvo drugoj stranci (zajmoprimac) besplatno određenu sumu novca ili određenu količinu zamjenjivih stvari. Time je nastajala zajmoprimčeva obveza vratiti u određenom roku jednaku količinu stvari iste vrste i kvalitete. Zaključen je prostom predajom (traditio) stvari, a predmet zajma su zamjenjive stvari. Zajmoprimac na pozajmljenim stvarima stječe pravo vlasništva. Vjerovnik za ostvarivanje zajamske tražbine ima apstraktne kondicije, a ne posebne tužbe iz zajma: • actio/condictio certae creditae pecuniae – ako je predmet zajma novac • condictio certae rei (po Justinijanu condictio triticaria) – ako je predmet zajma neka druga stvar	Emptio venditio (kupoprodaja emptio venditio) je konsenzualni otpuno dvostrano obavezujući kontrakt onae fidei kojim se jedna stranka (venditor) obavezuje repustiti drugoj strani (emptor) mirno uživanje neke stvari, a druga strana se obavezuje platiti kupovnu cijenu.kupoprodajnom pogodbom samo dolazi do zasnivanja obveznog odnosa, nastaje čim se stranke sporazume o predmetu i cijeni, pa je to ujedno i causa za sam prijenos stvari i cijene koji se događa osobnim aktom (tradicijom).predmetom kupoprodaje mogu biti sve res in commercio, koje su otuđive, pa čak i tude i buduće stvari (emptio rei speratae/emptio spei).	Permutatio MIJENA Ili najvažniji inominatni kontrakt skupine do ut des, jedna stranka na drugu prenosi vlasništvo neke stvari uz obvezu druge stranke da će u zamjenu dati vlasništvo neke druge stvari, stranke odgovaraju za svaku krivnju, evikciju i skrivene nedostatke stvari Ili obje stranke moraju prenijeti vlasništvo (a ne samo posjed) stvari	Pacta praetoria je neformalni sporazum volja iz kojeg nije nastajala utuživa obveza po civilnom pravu. Postojale su tri skupine zaštićenih neformalnih sporazuma: pacta adiecta (dodatni pakti kojima je modificiran sadržaj ugovora bonae fidei, najčešće ugovora o kupoprodaji); pacta praetoria (pretorski pakti zaštićeni pretorskim tužbama)
Vadiatura	Chirographa nastajao sastavljanjem i potpisivanjem zadužnice od strane dužnika. Zadužnicu nije morao napisati dužnik, ali ju je morao potpisati i predati vjerovniku. Time je nastajala apstraktna obveza jer nije bilo potrebno navesti pravni razlog (iusta causa) obveze.	Fiducia formalistični ugovor starog prava putem kojeg se stjecatelj (fiducijar) obavezuivao prenositi (fiducijatu) da će mu vratiti stvar u vlasništvo po ispunjenju dogovorene svrhe.	Locatio conductio Najam (locatio conductio) je konsenzualni potpuno dvostrano obavezujući kontrakt bonae fidei kojim se jedna stranka obavezuje preporučiti drugoj stranci stvar na upotrebu (locatio conductio rei), staviti joj na raspolaganje svoju radnu snagu (locatio conductio operarum) ili joj izvršiti neko djelo (locatio conductio operis), a druga se stranka obavezuje platiti za to određenu naknadu (merces).	Aestimatum NALOG PRODAJE Ili vlasnik predaje stvar drugome da ju proda po označenoj cijeni (ako proda stvar za višu cijenu, zadržava eventualan ostatak) Ili ako ne proda stvar do primjerenog ili određenog roka, mora ju vratiti; vlasniku stvari daje se posebna actio in factum aestimatoria (Justinijan - aestimatoria praescriptis verbis actio)	Pacta Legitima zakonski ili carski pakti zaštićeni pravnim sredstvima uvedenim carskim konstitucijama
Praediatura	Syngraphae nastajao sastavljanjem zadužnice od strane javnih pisara ili bankara u nazočnosti svjedoka koji su morali potpisati dokument. U zadužnici je navođeno tko, kome i koliko duguje, ali također apstraktno, ne navođeci pravnu osnovu.	Depositum Ostava (depositum) je realni nepotpuno dvostrano obavezujući kontrakt bonae fidei kojim jedna stranka (deponent) predaje pokretnu stvar drugoj stranci (depositaru) na besplatno čuvanje, čime nastaje depositareva obveza stvar čuvati i po isteku roka ili na deponentov zahtjev vratiti. Predmet ostave su pokretne stvari, a deponent na povjerenju stvari stječe detenciju. Deponent može podići actio depositi directa ako deponentar ne vrati stvar, ili je dolozno ošteći ili uništi (dolazi do infamije), dok je svoje eventualne tražbine prema deponentu depositar mogao ostvariti s actio depositi contraria.	Societas Ortaštvo, društvena pogodba (societas) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt bonae fidei kojim se dvije ili više osoba (socii) međusobno obavezuju zajedničkim sredstvima i radom ostvariti imovinsku dobit. Stvara obveze među članovima društva ne prema trećima. Osnovni cilj = udruživanje radi obavljanja određenih poslova kojima će se ostvariti imovinska dobit. Formiraju zajedničku imovinu u koju svaki od njih unosi svoj ulog (ne moraju biti jednaki po vrijednosti, a mogu se sastojati u novcu, radu, pravima, vlasništvu i korištenju stvari). Tako stvorena imovina ne pripada društvu kao cjelini (societas nije pravna osoba) nego pojedinim članovima društva koji na njoj stječu suvlasništvo	Prekarij faktični odnos, prepuštanje stvari drugome na besplatnu upotrebu do svojevoljnog i svakodobnog opoziva Ili nema obveznog odnosa i tužbe Ili prekarist je posjedovnim interdiktima zaštićen od trećih, ali ne i od vlasnika, on je detentor i ako na opoziv ne vrati stvar bit će mu oduzeta (interdiktum de precario) Po Justinijanu, povrtak stvari može se tražiti, osim interdiktima i obveznom tužbom (condictio incerti, actio praescriptis verbis)	
Stipulacija Stipulacija je jednostrano obavezujući formalistični apstraktni kontrakt stricti iuris koji je zaključen svečanim pitanjem budućeg vjerovnika (stipulator) i neposrednim sukladnim odgovorom budućeg dužnika (promissor). Cilj (causa)obavezanja nije naveden ni u pitanju niti u odgovoru kojim je zaključivana, niti ga je na sudu bilo potrebno navoditi (apstraktni pravni posao). Kasnije od verbalnog postaje literalni, a od apstraktnog kazualni kontrakt.		Commodatum Posudba (commodatum) je realni nepotpuno dvostrano obavezujući kontrakt bonae fidei koji se zaključuje tako što jedna stranka (komodant) predaje drugoj stranci (komodatar) nepotrošnu stvar na besplatnu upotrebu, čime nastaje posudovnikova obveza vratiti istu stvar (sa plodovima) nakon određenog vremena ili dogovorene upotrebe. Causa = omogućiti posudovniku besplatnu upotrebu stvari. Posudovnik na posuđenoj stvari stječe samo detenciju. Odgovara za omnis culpa, kao i za čuvanje stvari (custodia), ali ne i za višu silu (vis maior). Dužan je snositi redovite troškove oko održavanja stvari. Obavezan je naknaditi štetu do koje na stvari dođe zbog prekoračenja ugovorene ili uobičajene upotrebe, dok je posuditelj je obavezan snositi izvanredne troškove. Komodant je imao na raspolaganju actio commodati directa, kojom je mogao zahtijevati vraćanje stvari sa svim prirastajima i plodovima, kao i naknadu štete, a komodatir je na raspolaganju imao actio commodati contraria.	Mandatum Ugovor o nalogu (mandatum) je konsenzualni nepotpuno dvostrano obavezujući kontrakt bonae fidei kojim jedna stranka (mandant) nalaže drugoj stranci (mandatar) da u svoje ime, a za račun mandanta obavi neki posao, a mandatar se obavezuje to besplatno izvršiti. Predmet ugovora = obavljanje bilo faktičnih bilo pravnih poslova. Svi poslovi koji mogu biti predmet ugovora o djelu (locatio conductio operis) ako se obavljaju bez naknade spadaju u mandat. Predmetom naloga ne može biti posao koji je u isključivom interesu mandatar, jer bi to bio zapravo savjet (consilium). To je besplatan ugovor koji počiva na odnosu osobnog povjerenja i prijateljstva. Osnovne obveze mandataru su pravodobno i savjesno izvršiti povjereni posao u granicama ovlasti i uputa dobivenih od mandanta i po završenom poslu mu podnijeti račun, a mandant to mora prihvatiti. Mandat utrnuje: izvršenjem naloga ili istekom roka / smrću bilo koje stranke / opozivom mandanta (revocatio) i otkazom mandatar (renuntiatio).		
Dotis dictio ugovor o mirazu zaključen svečanom izjavom datom budućem mužu		Contractus pignoratitius Ugovor o zalogu, ručno-založna pogodba (pignus) je realni nepotpuno dvostrano obavezujući kontrakt bonae fidei koji nastaje tako što založni dužnik (zalagatelj) predaje u posjed založnom vjerovniku (zalagoprincu) pokretnu ili nepokretnu stvar radi osiguranja isplate duga, a zalagoprimec se obavezuje istu stvar vratiti kada mu dug bude namiren.			
Promissio iurata liberti svečano obećanje oslobođenog roba da će za svog patrona besplatno raditi određeni broj dana ili da će mu vršiti druge čimbe i davanja					
2. KVAZI UGOVORI					
Negotiarium gestio Poslovođstvo bez naloga (negotiorum gestio) je obvezni odnos koji nastaje tako što jedna stranka (negotiorum gestor) obavlja fizičke ili pravne poslove druge stranke (dominus negotii) bez prethodnog naloga i sporazuma. Predmetom može biti obavljanje kako fizičkih, tako i pravnih poslova, a iznimno i upravljanje cjelokupnom imovinom. Bitno je da se radi o obavljanju tuđeg posla koje mora biti korisno za gospodara posla. Dominus negotii je za ostvarenje svojih prava i zahtjeva prema poslovodji bez naloga imao actio negotiorum gestorum directa, dok je negotiorum gestor mogao ostvariti svoje zahtjeve prema gospodaru posla putem actio negotiorum gestorum contraria.			Communio incidens Slučajna zajednica je obvezni odnos koji nastaje kada dvije ili više osoba bez svoje volje postanu suvlasnici neke stvari ili imovine. Ili zajednica među sunasljednicima, razrgava se actione familiae eriscundae Ili zajednica među suvlasnicima stvari, razrgava se actione communi dividundo Ili zajednica među među susjedima, ako se među ne može raspoznati, utvrđuje se actione finium regundorum		
			Conditiones sine causa Stjecanje bez pravne osnove (condictio sine causa) postoji ako netko bez pravne osnove (sine causa) stekne nešto iz imovine drugoga, najčešće dolazi izvršenjem čimbe na koju stjecalac nema prava.		
Honorarni			Civilni privatni		
3. DELIKTI					

Dolus (prijevara) je svako namjerno postupanje, protivno savjestivosti, poštenju i dobrim običajima, kojim se drugome nanosi šteta. exceptio doli - prigovor prijave kojim bi prevareni mogao odbiti tužbeni zahtjev na izvršenje primljene obveze	Metus (prinuda) je delikt honorarnog prava koji se sastojao od protupravnih radnji fizičke prinude (vis absoluta) ili izazivanja straha stavljanjem u izgled nekog zla (vis compulsiva) s ciljem da se određena osoba navede na sklapanje po nju štetnog pravnog posla, ili na poduzimanje ili propuštanje djela kojim će pretrpjeti štetu. actio quod metus causa (formula Octaviana) - penalna tužba na 4x iznos protiv onoga tko bi protupravnom prijetnjom prisilio drugoga na štetni čin, ima stvarnopravni učinak	PRIKRATA VJEROVNICA (ALIENATIO IN FRAUDEM CREDITORUM) (prikrata vjerovnika) je delikt honorarnog prava koji je postojao u slučaju kada bi dužnik svjesno pokušali izigrati vjerovnike i onemogućiti naplatu tražbina zaključujući simulirane ugovore ili darujući imovinu. actio Pauliana – moglo se pobijati otuđenje kako tjelesnih stvari, tako i raspolaganja netjelesnim stvarima (pravima) putem kojih je vjerovnicima nanosena šteta i onemogućeno njihovo namirenje, mogao je podići upravitelj stečajne mase i svaki pojedini oštećeni vjerovnik, tuženik je mogao biti ne samo dužnik, nego i svaka treća osoba koja je nešto stekla iz dužnikove imovine, svrha = da se uspostavi onakvo imovinsko stanje kakvo je bilo prije otuđenja	Furtum (krađa) je namjerno protupravno prisvajanje tuđe pokretne stvari učinjeno iz koristoljublja, najstariji imovinski delikt civilnog prava. § furtum rei - protupravno prisvajanje tuđe pokretne stvari § furtum usus - protupravno korištenje tuđom stvari § furtum possessionis - protupravno oduzimanje posjeda stvari od osoba koje su imale pravo posjedovati stvar Zakonik 12 ploča: § furtum manifestum – ako je tat zatečen na činu (dugovinsko ropstvo, pretor-4x) § furtum nec manifestum – ako tat nije zatečen na činu (2x – actio furti nec manifesti) § furtum conceptum – ako ukradena stvar bude pronađena kod gospođara kuće, protiv njega se podiže actio furti concepti na 3x vrijednost stvari § furtum oblatum – gospodar protiv onoga tko mu podmetne ukradenu stvar ima actio furti oblata (3x vrijednost)	Rapina razbojstvo; razbojnička krađa je nasilno oduzimanje stvari učinjeno od strane naoružane skupine ili pojedinaca. actio vi bonorum raptorum za nasilno oduzimanje ili oštećenje tuđeg imetka po naoružanim ljudima § ide u roku 1 godine (anus utilis) na 4x vrijednost oduzete stvari (kasnije 1x) § preventivno štiti vladajuću klasu od pobuna i oružanih ustanaka koji su bili česti krajem republike § prema Justinijanu, ona je actio mixta – jednostruka vrijednost je naknada štete (rei persecutio), a trostruko je kazna § pripada onome cuius interest rem salvam esse (kao i actio furti), nije nasljedna, a osuđenog uvijek stíže infamija	Dammum iniuria datum Protupravno oštećenje tuđih stvari. Vlasnik oštećene stvari mogao je putem actio legis Aquiliae dobiti naknadu cjelokupne štete. Neke predviđene kazne (Zakonik 12 ploča): § za onog tko posiječe tuđe drvo predviđena je kazna od 25 asa (actio de arboribus succisis) § za četveronožnu životinju koja popase tuđe plodove ili tuđe dobro, njen vlasnik odgovara akcijom de pauperie, a ako životinju ne izruči oštećenome odgovara akcijom de pastu na naknadu štete § za palež tuđe kuće ili zalaha žita (smrt, odnosno naknada štete)§ za štetu počinjenu čarobnjačkim djelovanjem na tuđe usjeve i plodove	Iniuria je namjerna povreda tuđe osobnosti. Obuhvaća napad na tjelesni integritet (realna iniuria) i povredu časti i ugleda (verbalna iniuria). Zakonik navodi 3 slučaja: § membrum ruptum (osakaćenje uda, uništenje organa) - predviđena je privatna osвета putem taliona ako se počinitelj ne nagodi dobrovoljno s oštećenim § os fractum (prijelom kosti) - novčana otkupnina od 300 asa (za slobodnog čovjeka) ili 150 asa (za roba) § sve druge povrede - novčana kazna od 25 asa
4. KVAZI DELIKTI						
Iudex qui litem (nesavjesnost suca; sudac koji je učinio spor svojim) postoji u slučaju kada sudac namjerno ili iz nehata ne donese presudu u roku ili krivom presudom oštetiti stranku. Protiv takve presude nije se mogao upotrijebiti nikakav pravni lijek jer u starom rimskom pravu nije postojala ustanova žalbe (appellatio), sudac osobno morao naknaditi štetu koju je prouzrokovao zlonamjerno, iz nepažnje ili neznanja (imperitia)	Actio de deiectis (povreda prolaznika) je tužba koju je mogao podići građanin koji je povrijeđen nekom stvari koja je izbačena ili prosuta iz kuće. U tom slučaju objektivna odgovornost teretila je sve stanare kuće. Za oštećenu stvar trebalo je platiti 2x vrijednost; ako je bio povrijeđen čovjek, sudac je procjenjivao iznos naknade, a ako je slobodan čovjek ubijen, plaćalo se 50 000 sestercija u klasično doba, a 50 zlatnika u postklasično.	Actio de positis (ugrožavanje prolaznika) je tužba koju je mogao podići svaki građanin protiv vlasnika ili stanara kuće na kojoj je primijetio predmete od kojih je prijetila opasnost da padnu i povrijede prolaznike. Osuđeni je bio obvezan platiti 10 000 sestercija ili 10 zlatnika	Actio furti et damni (odgovornost brodarka gostioničara i vlasnika staja) je tužba ne temelju koje su brodari, gostioničari i vlasnici staja, bez obzira na svoju krivnju, morali putnicima i gostima naknaditi 2x vrijednost stvari koju su im ukrali ili oštetili članovi njihovog osoblja.			

Odgovornost prodavaoca za nedostatke

PRAVNI NEDOSTACI - prodavalac dobre vjere odgovara samo za evikciju ▪ **Actio auctoritatis** - tužba za zaštitu kupca od posljedica evikcije, mogla se koristiti ograničeno vrijeme te se njome tražiti povrat 2x iznosa (slučaj kod mancipacije) ▪ **Stipulatio duplae (pecuniae)** – prodavalac bi posebnom stipulacijom preuzeo jamstvo protiv evikcije za kupčev mirni prosvjed i korištenje, u slučaju evikcije obvezuje se platiti 2x iznos ▪ **Actio empti** – kupac može prisiliti prodavaoca na davanje stipulatio duplae, uskoro je jamstvo za evikciju bilo sadržano u samom kupoprodajnom ugovoru, tada je kupac imao pravo putem tužbe iz ugovora tražiti naknadu punog interesa

FAKTIČNI NEDOSTACI – mane zbog kojih se stvar ne može normalno upotrebljavati, koje postoje već u času prodaje, skriveni i neupadljivi nedostaci koji kupcu nisu poznati, a on ih nije mogao uočiti kraj obične pažljivosti ▪ **Actio de modo agri** – ako prodavalac zemljišta navede netočne podatke o površini, odgovara ovom akcijom za 2x vrijednost površine koja nedostaje (mancipacija) ▪ **Stipulatio duplae** - prodavalac kod svake kupnje može preuzeti jamstvo za skrivene nedostatke posebnom stipulacijom ▪ **Actio empti** – kupac ovom akcijom može tražiti od prodavaoca odštetu za fizičke mane i nedostatke, ali samo ako ih prodavalac svjesno zataji ili lažno pripiše stvari neka svojstva koja ona nema ▪ **Edilsko jamstvo** – prodavalac odgovara za mane robova i životinja iako ni sam za njih nije znao, mora javno obznaniti njihove nedostatke. Za neobjavljene mane kupac zahtijeva stipulatio duplae, a može koristiti edilske tužbe; ° **Actio redhibitoria** – u roku 6 mj traži razvrgnuće kupovine ° **Actio quanti minoris** – u roku 1 god traži razmjerno sniženje kupovine Po ovome

kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete Justinijan proteže edilsko jamstvo na kupnju svih stvari, kupcu uvijek pripadaju 2 navedene akcije + actio empti

Delikti su protupravne povrede tuđih pravnih dobara sankcionirane kaznom propisanom protiv delinkventa; ▪ Delicta publica ili crimina (javni delikti) su protupravna djelanja koja progoni i kažnjava država javnom kaznom (poena publica) po posebnom javnom kaznenom postupku (iudicium publicum) bez obzira na prijedlog ili zahtjev oštećenog pojedinca ▪ Delicta privata ili maleficia (privatni delikti) su protupravne radnje na osnovi kojih je nastajao obveznopravni zahtjev oštećenoga prema počinitelju delikta na platež novčane kazne ili na naknadu štete. Obilježja deliktnih akcija: ° Nisu nasljedive ° Ne utrnjuju capitis deminucijom ° Nemoguće među članovima iste domus ° Ako delikt počini rob koji naknadno bude oslobođen, obveza ostaje ° Kumulativna odgovornost ° Utrnjuju običnim paktom ° Vezane uz kratki rok (pretorske) ili trajne (civilne) °

5. NASLJEDNO

Zakonsko nasljeđivanje

Ko zakonskog ili intesantnog naseljđivanja prelazi imovina na određene osobe tj ostaviteljeve krvne potomke i daljne rođake

Moglo se temeljiti na majcinom ili ocevom agnatskom srodstvu te je moglo vladati nacelo jednakosti svih potomaka ili npr primogeniture(prvorodstva) ili npr ultimogeniture (zadnjerodstva)

Ali kod rimljana prevladava na agnatskom srodstvu oca.

Do zakonskog nasljeđivanja ce doci samo ako nema oporuke jer prevladava nacelo da je oporucno jace nego nasljedno.

Zakonih 12 ploca nam daje tri reda civilnih zakonskih nasljednika:

Sui heredes, to su bili agnatski clanovi obitelji te su pozvani na nasljedstvo u prvom redu Bile su to osobe koje su se prije smrti ostavitelja nalazile pod njegovom vlascu no nakon toga postale su osobe sui iuris, te su ovo bila djeca iz zakonitog rimskog braka ali i adoptirana i arogirana djeca. Zena u braku cum manu je takodđer bila sui heredes te je sa djecom nasljeđivala jednake dijelove.

Ako su uz djecu nasljednike nasljednici bili takodđer i unuci onda se nasljeđivalo po lozama(per stripes) te je vrijedilo nacelo prezentacije tj. takvi bi unuci nasljedili onaj dio koji bi njihov otac nasljedio da je živ.

Heredes necessarii su neophodni nasljednici

Proximus agnatus to su daljnji najblizi agnati izvan kruga sui heredes koji bi se pozivali na nasljedstvo ako nema sui heredes a tu se ubrajaju ostaviteljeva braca i sestre... U slucaju da postoje blizi agnati a da ne prihvate nasljedstvo onda se pozivaju daljni agnati, agnati iz ove skupine ne stjecu nasljedstvo voljom nego ga moraju prihvatit.

vise jednakih bliskih agnata stjece nasljedstvo po glavama.

Ako ne postoje ni proximi agnati onda su na nasljedstvo pozvani gentiles odnosno pripadici istog roda

Intesantno nasljeđivanje po pretorskom pravu

Ovdje je jako istice kognacija tj krvno srodstvo.

U prvom redu su unde liberi, na nasljedstvo se pozivaju ostaviteljeva djeca, ova kategorija je sira nego sui heredes jer ovdje nasljeđuju i djeca koja u trenutku očeve smrti nisu bila u njegovom vlasnistvu npr emancipirani sin koji je stekao sve za sebe za razliku od njegove brace koja su stjecala za svog oca pa su onda tokom raspodjele imovine morali da obracunaju cjelokupnu imovinu (collatio bonorum)

U drugom redu unde legitimi to su osobe koje su po zakoniku 12 ploca imale pravo nasljedstva(braca sestre....)

Treci red unde cognati obuhvacao je sve krvne srodnike do 6. stupnja srodstva a od 7. djecu bratica te su blizi kognati isključivali dalje kognate.

Cetvrti red (unde vir et uxor) davala se bonorum possessio prezivjelom bracnom drugu.szoga je zena koja je bila u braku sine manu bila pozvana na nasljedstvo ukoliko nema kognatskih i agnatskih srodnika iz prethodna 3 slucaja.

Pretor je uveo jos jednu inovaciju ako osobe iz unde vir et uxor ne bi zatrazile posjed ostaviteljeve imovine, pozivali su se iz sljedeceg reda odnosno, ako bi u trecem redu blizi kognati propustili zatraziti ostavninu davala bi se ona kognatima daljnjeg stupnja te su time uvedene successio ordinum i successio graduum.

Posebna pravila vrijedila su za pretorsku bonorum possessionem obzirom na ostavni oslobođenika.U takvoj se situaciji prije bracnog druga iz cetvrtog reda postojala 2 dodatna reda koja obuhvacaju patrona, patronovog patrona i srodnike.

Justijanov sustav intesantnog nasljeđivanja

Ovdje je u prvom redu uređeno nasljeđivanje majke i djece. Ono je po civilnom pravu ako su djeca rođena u sine manu bilo nemoguće jer djeca nisu u agnatsko vezi sa majkom

- a) Senatus consultum Tertullianum iz doba cara hadrijana temeljem kojeg majka koja ima ius liberorum poziva na nasljedstvo iza svoje djece i to prije agnata
- b) Senatus consultum Orphitianum koji je donesen potkraj 2. st. Kojim se djeca pozivaju na nasljedstvo ali poslije njihove majke i to prije agnata

Justinijan je sto se tice intesantnog nasljedstva uveo vazne promjene sa svoje dvije novele te je intesantno nasljeđe se temeljilo na kognatskom srodstvu te postoje 4 grupe:

- a) U prvi red ulaze potomci i po zenskoj i po muskoj liniji i to svoh stupnjeva. Potomci istih stupnjeva nasljeđuju per capita(jednake dijelove), a razlicitih stupnjeva per stripes(po lozama) i to po nacelu prezentacije tj. oni bi dobili dio od svog oca ako im je otac umro prije ostavitelja .
- b) U drugom redu pozivaju se pretci i sa oceve i s majcine strane te također punorodnu bracu i sestre te djeca ranije umrle brace i sestara . pretci i braca ce steci per capite a dok djeca ranije umrlih braca i sestri dobivaju per stripes i to nacelo prezentacije. U slucaju da nasljeđuju samo pretci onda ce nasljeđivati in lineas tj. tj polovica pripada pretcima sa oceve a druga pretcima sa majcine strane.

- c) Treci red ulaze polubraca i polu sestre koji nasljeđuju pre capita a njihova djeca per stripes
- d) 4. red su svi krvni srodnici po pobocnoj liniji, blizi isključuju dalje, a svi jednako tako blisku srodnici nasljeđuju per capita

Justinijan se također pobrinuo za siromasnu udovicu je stjecala uz druge nasljednike četvrtinu muzeve ostavnine a ako je nasljeđivala sa djecom onda je stjecala ususfructus(plodouživanje) na određenom dijelu ostavnine. Ovdje se također javlja ius repraesentationis(pravo predstavljanja) koji označava pravo živog potomka da unutar pojedinog nasljednog reda predstavlja svog pretka koji je umro prije ostavitelja.

Oporučno nasljeđivanje kod justinijana

Razlikujemo u just pravu privatnu i javnu oporuku

- a) Privatna oporuka (testamentum privatum) može biti usmena ili pisana.

Usmena se izjavljuje pred 7 svjedoka .

Pisana oporuka može biti holografška tj. vlastoručno napisana i potpisana po samom oporucitelju ili alografška koju diktira oporucitelj drugoj osobi .

U oba slučaja potrebna je prisutnosti 7 svjedoka odnosno njihov pečat

Svjedoci oporuke nisu mogli biti:

bolesni,gluhonjemi,nedorasli,infamni,robovi,peregrini...

- b) Javne oporuke sastavljaju se u obliku svečanog ocitovanja na zapisniku u sudu ili drugim državnim uredima . Postojale su i tzv. Oporuke sastavljene u izvanrednim životnim okolnostima Tako npr. Kad je pandemija svjedoci dolaze jedan po jedan te tu mora biti 7 svjedoka Ako se sastavlja na selu mora biti 5 svjedoka .Kod slijepih i nepismenih mora biti i dodatni 8. svjedok

Delacija i akvizicija

Za stjecanje nasljedstva potrebna nam je delacija i akvizicija

Delacija-(pripad nasljedstva) – pozivanje određenog subjekta na nasljedstvo → osnova delacije može biti intestatni red, oporuka ili nužno nasljeđivanje → delacija dolazi do učinka časom ostaviteljeve smrti, pa pozvani nasljednik mora doživjeti taj čas.

No pozvani nasljednik ne stječe nasljedstvo i ne postaje nasljednikom već časom delacije, nego mora deferirano nasljedstvo načelno i prihvatiti (acquisitio) – pritom razlikujemo: € heredes necessarii – sui heredes stječu nasljedstvo časom delacije, ne mogu odbiti prihvati nasljedstva € heredes voluntarii (extranei) – stječu nasljedstvo tek ako očituju volju o prihvatu

Nasljedni redovi po civilnom pravu i po justinijanu

Nasljedni redovi po civilnom pravu su:

Sui heredes, proximus agnatus i gentiles

Po just su:potomci ,braca i pretci umrlog, polubraca i polusestre i krvni srodnici po pobocnoj liniji

Formalno i materijalno nužno nasljedno pravo

Civilno pravo je najprije izgradilo institut tzv. Formalnog nuznog nasljedstva. Ogranicenje slobode oporucivanja sastojalo se po ius civile samo u tome sto su sui heredes i postimi morali biti u oporuci određeni za nasljednike ili su morali biti iznasljeđivani, jer ih oporucitelj nije mogao samo tako zaobici ili presutjeti. Nuzno nasljeđivanje po civilnom pravu temeljilo se na agnaciji kao i kod intesantnog nasljeđivanja. Pretorski pravom prosireno je na sve liberi te je ono sad obuhvacalo i potomke koji nisu bili sui heredes. Pretor je prosirio i krug osoba na koje se odnose formalnosti iznasljeđivanja: Sada svi muski liberi morali biti iznasljeđeni nominativnim a samo za zenske osobe bila je dostatna exheredatio inter ceteros. Pretor ne bi proglasio oporuku nistetnom vec bi mimoiđeni liberi dobili od njega bonorum possessio contra tabulas tj oni bi od njega doveli svoj intesantni nasljednio dio uređen pretorski pravom

MATERIJALNO NUZNO NASLJEDNO PRAVO

Slabljenjem tradicionalnih rimskih obiteljskih struktura trebalo je najblizim nasljednicima osigurati odgovarajuci dio ostavnine stoga se potkraj republike u praksi centumvirskog sudista izgrađuje materijano nuzno nasljedno pravo.

Temelji se na nacelu da je oporucitelj duzan svojim najblizim srodnicima oporucno ostaviti određen dio ostavnine, osim u slucajevima u kojima postoji opravdan razlog za iznasljeđivanje.

Centumvirsko sudiste je usvojilo shvacanje da najblizi nasljenik koji je neopravdano mimoiđen mogli zahtjevati ponistenje oporuke sa tuzbom quarella inofficiosi testamenti. Nuzni nsljednici su potomci i pretci te setre i braca, a polubraca i polusestre po ocevoj liniji su nuzni jedino ako je za nasljednika postavljena nedostojna osoba

Samo onaj nuzni nasljednik koji nije dobio barem cetvrtinu onoga sto bi nasljedio intesantno mogao je temeljem quarelle inofficiosi testamenti pobijati poruku, ta cetvrtina predstavlja nuzni dio debita portio i nuzni dio mora biti slobodan od svih tereta.

Quarella inficiosi testamenti podize se protiv nuznih nasljednika.

Ako bi tuzitelj pobjedio u sporu onda bi oporuka bila ponistena te bi on imao pravo zahtjevati ne samo nuzni dio odnosno cetvrtinu nego i sve sto mu pripada kao intesantnom nasljedniku. U carsko doba uvedena su jos u svrhu zastite nuznog nasljednika daljna sredstva: quarella inofficiosae donatis i quarella inofficiosae dotis sa kojima je nuzni nasljednik mogao pobijati darovanja i davanje miraza koja je ostavitelj jos za zivota, a kojima se smanjio nuzni dio. Justinijan je izvrrio vazne reforme nuznog nasljednog prava. Ponajprije je odredio da se quarella inofficiosa testamenti ukoliko je nuzni nasljednik bio potpuno iskljucen iz nasljedstva. Ako mu je ipak bilo nesto oporuceno ali nije citav dio koji mu pripada mogao je on od oporucnog nasljednika traziti samo dopunu nedostale imovine i ta osobna tuzba se zvala actio ad supplendam legitimam.

Justinijan je spojio nacela formalnog i materijalno nuznog nasljednog prava tj. nuzni nasljednici moraju biti u oporuci određeni nasljednicima.

Sada je iznasljeđenje bilo moguće samo na osnovi taksativno određenih razloga. Ako bi iznasljeđeni poricao postojanje razloga, morao ga je oporucni nasljenik dokazat Nuzni nasljednik koji je bez opravdanog razloga zaobiđen stajala mu je na raspolaganju quarella inofficiosi testamenti kao pravna zastita. U slucaju uspjeha u tom sporu oporucne odredbe o određivanju nasljednika su se ponistavale kako bi nuzni nasljednik dobio svoj citav intesantni dio.

6. PROCESNO

FORMULARNI POSTUPAK formularni postupak zamjenjuje ukočeni formalistički legisakcioni postupak – sada stranke pred magistratom u nevezanom obliku iznose tvrdnje i protutvrdnje te izabiru suca, a bitne točke spora pismeno se fiksiraju u formuli - u drugom dijelu, izabrani sudac provodi dokaze i izriče presudu prema uputi sadržanoj u formuli - formularni postupak vjerojatno potječe od parnica s peregrinima, dakle iz neformalnih poslova iuris gentium - za njih je uveden ovaj praktičniji način postupka, koji se uskoro primjenjuje i za sporove među građanima - isprva je on bio bez oslona na zakon temeljem pretorova imperija, što se mijenja: → priznat je zakonitim postupkom za rimske građane, uz legisakcioni postupak (lex Aebutia, 120. – 150. prije Krista) → zatim je legisakcioni postupak ukinut (Augustova lex Iulia iudiciorum privatorum) - prema obrascima za pojedine akcije, stranke bi u svakom sporu s pravnicima gradile formulu uz odobrenje magistrata - tako se širi uloga magistrata – sada mogu odobravati nove formule, te davati ili uskraćivati pravnu zaštitu - neke formule služe samo realizaciji pretorskog edikta i prava (actiones honorariae)

Legisakcioni postupak opisan je u 4. Gajevoj konstituciji **Legislakcije**- svečane, do svake riječi predviđene formule koje stranke u postupku in iure moraju naizust izgovoriti i poratiti eventualnim gestama kako bi osnovala proces, odnosno izvršile litiskontestaciju. Gaj razlikuje 5 vrsti legisakcionog postupka koje se dijele u 2 skupine: a) **Deklaratorne**- za rješavanje spora presudom(sacramento, per conditionem i per iudicis arbitrive postulationem) b) **Egzekutorne**- služe ovrši (per manus iniunctionem, per pignoris capionem)

LEGIS ACTIO SACRAMENTO

Jedna je od najstarijih legisakcija , prema objektu spora dijeli se na :

- a) Legis actio sacramento in rem- služi za zaštitu vlasništva i drugih apsolutnih prava b) In personam – za ostvarivanje obligatornih zahtjeva **LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM**

Tijek postupka in iure: 1) stranke pred strankom in iure donose predmet spora

2) tuzitelj uzima stvar te izgovara rijeci npr. Rijeci vindikacija e ju dodiruje sa stapom 3) tuzeni izgovara potpuno iste rijeci koristeći svoju kontravindikaciju i čini iste geste 4) magistrat nalaže obojici da puste sporni predmet 5) stranke se propisanim riječima pozivaju na sacramentum – okladna svota koju porazena stranka mora platiti državi iznosi od 50 do 500 asa ovisno o tome da li je predmet spora vrijedi ispod ili preko 1000 asa 6) magistrat daje privremeni posjed jednoj od stranaka- ta stranka mora dati jamce drugoj stranci da će joj u slučaju gubitka parnice izručiti predmet s plodovima 7) akt litis se završava izborom i imenovanjem suca .U drugom dijelu postupka, sudac bi proveo dokaze te bi izrekao donjeo presudu koja stranka gubi sacramentum u korist države. **LEGIS ACTIO SACRAMENTUM IN PERSONAM** Postupak je sličan legisakciji sacramentum in rem .Ovdje u tvrdnje i dijalozi stranaka jednostavniji- vjerovnik bi kao tuzitelj postavio tvrdnju o tražbini, a tuzeni bi samo porekao dug Zatim odmah dolazi do pozivanja na sacramentum i do imenovanja suca-on u drugom dijelu postupka odlučuje o sacramentumu i time indirektno o opojnosti duga

KOGNICIJSKI POSTUPAK

u carsko doba nastaje **cognitio extra ordinem** – dolazi do presude na samu stvar; povratak dosuđene stvari se izvršavao manu militari (po sudskim izvršiteljima)

Ispit pitanja

1 Postglosatori

Postglosatori- 13-16 st oni su naslijedili glosatore no oni su također samo komentirali pojedine glose glosatora Vaznost im je ta što su uz rimsko pravo spojili razmatranje o statutarnom pravu sjevernoitalijskih gradova te su stvorili preduvjete za recepciju rimskog prava Glavni predstavnici su bili Pistoia, Sassoferreto i Urbalis a najznačajniji među njima je bio Urbalis postavivši temelje za razvoj međunarodnog privatnog prava

2 Suvlasništvo (comodatum)

Suvlasništvo (condominium, comproprietas) je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari, po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni. Može nastati pravnim poslovima inter vivos (ugovorom, npr. više osoba zajedno kupi određenu stvar) ili mortis causa (oporukom, više osoba naslijedi istu stvar), također odlukom državnog organa (dodjelom zemljišta dvjema osobama) i zakonom (zakonsko nasljeđivanje; miješanje stvari; izrastanje drveta na međi).

3 Zadatak- mancipatio najvj, fiducijarni pod b

- a) mancipatio- defirvativni **formalistički civilni** pravni posao koji je služio za prenošenje prava vlasništva na res Mancipi od dosadašnjeg na novog vlasnika, najvažniji posao iz skupine gesta per aes et libram. Prodavaoca tereti jamstvo za evikciju (**actio auuctoritatis**) + jamstvo za fiktivne mane prodane stvari (**actio de modo agri**). x 2 puta pare ak fali zemlja brate., Actio

auctoritatis - tužba za zaštitu kupca od posljedica evikcije, mogla se koristiti ograničeno vrijeme (2x vrijednost)

- b) najstarije založno pravo; utuživa i neutuživa (tek kasnije je podignuta na rang realnog kontrakta kad je utuživa) - dužnik na vjerovnika prenosi vlasništvo stvari s fiducijarnim uglavkom (pactum fiduciae) da će mu vlasništvo biti vraćeno kad isplati dug; prenošenje vlasništva vrši se mancipacijom ili in iure cesijom - takav prijenos vlasništva služi vjerovnikovom osiguranju, pa se zove fiducia cum creditore contracta - fiducijarni prijenos vlasništva je mogao služiti i drugim svrhama (npr. pohrani ili posudbi) - fiducia cum amico contracta - vjerovnik postaje vlasnik stvari i kao takav mogao bi sa stvari odmah slobodno raspolagati, te je npr. i prodati, ali ga je vezao **pactum fiduciae** prema kojem ima obvezu prenijeti založenu stvar natrag u vlasništvo dužnika nakon što mu on isplati dug - ta obveza bila je isprva samo moralne naravi – počivala je na njegovoj vjeri i poštenju (fides) - u doba republike nastaje tužbena sankcija s infamirajućom **actio fiduciae** → njome dužnik nakon podmirenja duga može tražiti povratak stvari → ako je vjerovnik kao vlasnik ipak stvar otuđio protivno pactumu fiduciae, dužnik je mogao tražiti naknadu štete - naime, actio fiduciae ima samo obligatorni, ne i stvarnopravni učinak jer dužnik kod fiducije gubi vlasništvo i stoga ne može potraživati stvar od trećeg stvarnopravnom tužbom

4 sadržaj pravnog posla

pravni poredak stvara određene tipove pravnih poslova, dajući im određen sadržaj (učinak) i tehnički naziv – može se dogoditi da taj sadržaj i učinak idu dalje od onog što su stranke htjele, ili da ne postiže ono što su stranke htjele - zato pravni poredak daje strankama mogućnost isključivanja ili dopunjavanja nekih sastojaka pravnog posla - prema tome do koje je mjere to dopušteno, moderna nauka razlikuje: ➤ a) **ESSENTIALIA NEGOTII** - bitni sastojci pravnog posla, osnovni i minimalni sadržaj koji mora postojati kod određenog tipa pravnog posla da bi uopće taj posao mogao nastati - to je npr. **imenovanje nasljednika kod oporuke ili sporazum o predmetu i cijeni kod kupoprodaje** ➤ b) **NATURALIA NEGOTII** - prirodni (naravni) sastojci pravnog posla, smatraju se uključenima u sadržaj pravnog posla iako o tome stranke nisu ništa ugovorile - ako ih stranke i izrijeком dogovore, takvi uglavci se smatraju za naturalia negotii - no stranke ih mogu i izrijeком isključiti ili izmijeniti; ako o njima ništa ne odrede, glede njih vrijede dispozitivne pravne norme - primjer naturalia negotii kod kupoprodajnog ugovora → **to su uglavci o prodavačevoj odgovornosti za evikciju, ili za skrivene mane i nedostatke prodane stvari** → ako stranke o tome ništa ne ugovore, prodavalac odgovara već po samom zakonu → **stranke mogu tu odgovornost i isključiti ili umanjiti, jer ona nije bitna za kupoprodajnu pogodbu** ➤ c) **ACCIDENTALIA NEGOTII** - slučajni (samovoljni) sastojci pravnog posla – vrijede samo ako su dodani voljom stranaka, a zakon takve uglavke ne brani - to su uzgredne odredbe kojima se učinak pravnog posla može voljom stranaka prilagoditi konkretnom slučaju, unutar zakonskih granica - primjerice, stranke njima uz kupoprodaju ugovaraju i **lex commissoria, odredbu da se kupnja razvrgava ako kupac ne isplati kupovninu u određenom roku (takve odredbe moraju biti izričito ugovorene)** - među ovim uzgrednim uglavcima značajni su: • **uvjet** – učinak pravnog posla

nastaje tek pod određenim uvjetom ili traje samo pod određenim uvjetom • **rok** (dies) – pravni posao ne nastaje odmah nego nakon nekog vremena, ili traje samo do određenog vremena • **nalog ili namet (modus)** – veže se uz neki pravni posao - prema rimskom pravu, uz neke pravne poslove iuris civilis (actus legitimi) ne smiju se dodavati uvjeti ni rokovi, jer su ti pravni poslovi u tom slučaju ništavi

5 posudba i razlikani prekarista

POSUDBA (COMMODATUM) -realni kontrakt kojim jedna stranka (**komodant**) predaje drugoj stranci (**komodataru**) određenu stvar na besplatnu uporabu s tim da je primalac nakon određenog vremena ili dogovorene upotrebe mora vratiti – predmet posudbe mogu pokretne i nepokretne stvari, ali samo nepotrošne stvari, a posudba je besplatna (davanjem novčane naknade ili protučinidbe postala bi najam ili inominatni kontrakt) - komodatar ima samo detenciju stvari, pa komodant ne postaje vlasnik ni posjednik stvari, već samo detentor (može biti i najamnik ili tat) - predmet posudbe redovito su nepotrošne stvari jer se samo one mogu vratiti nakon upotrebe - postoji i izniman slučaj u kojem su potrošne stvari predmet posudbe: o ovdje se ne smije raditi o njihovoj redovitoj upotrebi kojom bi se odmah potrošile o potrošne stvari se posuđuju samo zbog pokazivanja pred drugima (ad pompam vel ostentationem) - posudba je nepotpuno dvostrano obvezni ugovor, contractus bilateralis inaequales i spada u iudicia bonae fidei, tj. stranačke se obveze ravnaju prema načelima poštenja i povjerenja u prometu; to je **lukrativan (besplatan)** pravni posao - položaj komodatara: smije koristiti stvar samo na ugovoreni način, ako nisu ništa naročito ugovorili, može ju upotrebljavati na običajni redoviti način, kako je upotrebljava i sam komodatar, do ugovorenog roka povratka stvari --- ako neprimjereno koristi stvar, počinjava **furtum usus** --- mora snositi primjerene redovite troškove uzdržavanja (modica impendia) – npr. troškove hranjenja životinje ,za izvanredne troškove odgovoran je komodant (npr. troškovi liječenja oboljelog roba) - glavna dužnost komodatara: da istekom dogovorenog vremena vrati stvar sa svim priraštajem i plodovima - kod propasti ili pogoršanja stvari, odgovara za svaku krivnju (**dolus, culpa levis in abstracto**), a po klasičnom pravu i za **kustodiju (culpa custodiendo)** - komodant za ostvarenje zahtjeva protiv komodatara ima actio **commodati directa** (formula in factum ili in ius concepta) - eventualni protuzahitjevi komodatara: o može tražiti naknadu izvanrednih troškova oko stvari ili naknadu štete o komodant ovdje odgovara samo za dolus, s kojim je kasnije izjednačena culpa lata (npr. znajući posudi pokvarenu stvar) o komodatar ima actio commodati contraria za ostvarenje tih protuzahitjeva, a može ih ostvariti i kompenzacijom ili retencijom

PREKARIJ prepuštanje stvari drugome na besplatnu upotrebu do svojevollnog i svakodobnog opoziva (ovo nije kontrakt, nego samo faktični, svakodobno opozivi odnos) - ovdje nema obveznog odnosa i tužbe - prekarist je posjedovnim interdiktima zaštićen od trećih, ali ne i od vlasnika (precario dans) - prekarist je detentor i ako na opoziv ne vrati stvar, bit će mu ona oduzeta (**interdiktom de precario**), jer je prekaristov posjed časom opoziva postao viciozan. U kasnije carsko doba uvršten je prekarij među inominatne kontrakte. - po Justinijanu, povratak stvari može se tražiti, osim interdiktima i obveznom tužbom (condictio incerti, actio praescriptis verbis)

6 nistetnost i opoziv oporuke i kodicionalna klauzula

oporuka je od početka ništava (**testamentum nullum**) ako: • oporučitelj nema aktivnu testamentifikaciju • nije održana propisana forma • ako su povrijeđene bitne norme s obzirom na sadržaj oporuke - oporuka može i naknadno postati ništava: → u slučaju naknadnog gubitka aktivne testamentifikacije → u slučaju da se naknadno rodi ili posinjenjem/manus-brakom nastane sui heres koji nije uzet u obzir u oporuci - po civilnom pravu valjana oporuka može biti naknadno oborena (pobijana) raznim civilnim i pretorskim sredstvima, primjerice u povodu querellae inofficiosi testamenti, ili zbog dolusa, metusa, bludnje, ... - valjana oporuka nema praktičnog učinka ako nitko od imenovanih nasljednika ne prihvati nasljedstvo - ako oporuka nema učinka, dolazi do intestatnog nasljeđivanja; rimska je oporuka opoziva: □ zato gubi valjanost ako je oporučitelj opozove (to može učiniti sve do smrti) □ po civilnom pravu, oporuka se može opozvati samo ako oporučitelj načini novu oporuku u jednakoj civilnoj formi □ uskoro se dopuštaju i drugi oblici opozivanja (npr. ako oporučitelj namjerno uništi pismenu oporuku)

- **kodicil** je uz oporuku drugi oblik razredaba posljednje volje – potječe iz običaja gdje se uz oporuku sastavlja posebna isprava s odredbama koje ne ulaze u oporuku (ovdje se obično naređuju fideikomisi) - kodicil je zapravo obično pismo upravljeno nasljedniku s molbom da izvrši neke namjene u korist trećih - isprva ispunjenje kodicila ovisi o nasljednikovu poštenju, no August počinje pravno štiti takva pisma - kasnije se kodicili priznaju neovisno o postojanju oporuke, ako je kodicil upravljen na intestatnog nasljednika - tako klasično pravo razlikuje codicili testamentarii i codicili ab intestato (modificiraju zakonsko nasljeđivanje) - bitna razlika između kodicila i oporuke je da **kodicil ne može sadržavati imenovanje nasljednika** - za kodicile je potrebna aktivna testamentifikacija, ali ne i forma (druga razlika prema oporuci) - kasnije je forma potrebna – Justinijan traži **5 svjedoka, a ništavi kodicil konvalidira naknadnim stjecanjem aktivne testamentifikacije** koja nije postojala u trenutku nasljeđivanja - oporuci se može dodavati i kodicilarna klauzula: njome se očituje da oporuka vrijedi kao kodicil ako se zbog nečega ne može održati kao oporuka (npr. jer nema forme); zbog praktične važnosti je toliko raširena da se ubrzo počinje podrazumijevati u oporuci

7 intetio i demonstratio i gdje se javlja audiodicatio

FORMULA - primjer: Ticije neka bude sudac. Ako se utvrdi da je Numerije Negidije dužan dati Aulu Ageriju 10 tisuća sesteraca, sudac neka Numerija Negidija osudi na platež 10 000 sesteraca prema Aulu Ageriju. Ako se to ne utvrdi, neka ga oslobodi.: o ovo je primjer akcije certae creditae pecuniae, formula sadrži alegorična imena tužitelja i tuženoga o stranke u konkretnoj parnici stavljaju prava imena suca i stranaka, te konkretnu svotu o ovdje se radi o pitanju da li je tuženi iz nekog odnosa dužan tužitelju navedenu svotu, te mora li biti osuđen o navedeni primjer akcije certae creditae pecuniae je apstraktan, ne navodi se iz kojeg odnosa nastaje obveza o tužitelj pred sucem mora dokazati činjenično stanje na kojem se temelji obveza plaćanja za dužnika - ova formula ima dva dijela: a) intenciju – **sadrži formulaciju tužiteljevog zahtjeva, tj. sporno pitanje** (o odgovoru zavisi sučeva presuda) b) **kondemnaciju** – nalaže sucu da osudi tuženog ako se dokaže opstojnost obveze plaćanja - formula uvijek sadržava za suca uvjetni kondemnacioni nalog – ako je intencija opstojna, mora osuditi

tuženoga - redoviti sastavni dijelovi formule su intentio, demonstratio, adiudicatio i condemnatio – pritom nema svaka formula sve ove dijelove, a na početku formule stoji i imenovanje suca (npr. Titius iudex esto)

❖ **INTENTIO** - temeljni dio formule, sadržava tužiteljev zahtjev (Gaj: intentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit) - intencija može biti: → certa (određena) – ako je tužiteljev zahtjev točno određen (npr. na 10 000 sesteraca) → incerta – tužitelj neodređeno traži sve što mu se duguje, a sudac naknadno odlučuje o količini - intencija je uvjet kondemnacionog naloga, no ima i formula samo s intencijom, gdje sudac mora samo odgovoriti na postavljeno pitanje (npr. da li je netko oslobođenik ili ingenuus), a ne mora osuditi tuženog na neku činidbu - to su prejudicijalne tužbe (tužbe na utvrđenje), jer od njih može zavisiti neki daljnji tužiteljev zahtjev

❖ **DEMONSTRATIO** - ima svrhu da kod obveznih tužba s intentio incerta sucu pobliže označi pravni odnos (causa) iz kojeg je nastao zahtjev tužitelja (npr. kupoprodajni ugovor, depozitni ugovor)

❖ **ADIUDICATIO** - postoji samo kod diobnih akcija – ovlašćuje suca da dijelove zajedničke stvari dosudi u samovlasništvo među suvlasnike ili sunasljednike prema njihovim idealnim dijelovima time da jedni druge odštete za eventualne razlike